

الجمهورية التونسية

LE « JOURNAL OFFICIEL »
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
paraît
le MARDI et le VENDREDI

IMPRIMERIE OFFICIELLE
DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE
42, rue du 18 Janvier 1952 — TUNIS
Tél. : 243.873 — 243.874
Compte courant postal N° 610-15 Tunis

Tous les règlements doivent être effectués
au nom du Receveur-Econome

قوانين وتدابير



TARIFS (en millimes)

	EDITION originale		EDITION originale et sa Traduction	
	1 an	6 mois	1 an	6 mois
Tunisie.....				
Algérie.....	2.800	1.600	3.400	1.900
Maroc.....				
France.....	3.300	1.850	3.900	2.150
Etranger.....	4.500	2.550	5.100	2.850
Prix du Numéro..	35		45	

Prix des Annonces

La ligne..... 100 millimes

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE

LOIS ET REGLEMENTS

(Traduction française)

SOMMAIRE

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

- LOI N° 58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378) portant
refonte du décret du 19 janvier 1950 (30 rabia I 1369)
instituant des Conseils de Prud'hommes..... 1052
- LOI N° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378) sur l'en-
seignement 1056

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

- ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 31 octobre
1958 (17 rabia II 1378) relatif à l'attribution de
bourses aux élèves du Centre de formation adminis-
trative et politique..... 1060

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

- DECRET N° 58-290 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)
portant création d'une Commune à Sidi Bou Zid.. 1060

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

- ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 29 août 1958
(13 safar 1378) modifiant le statut du personnel ti-
tulaire de l'Administration des Finances..... 1061
- ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 30 octobre 1958
(16 rabia II 1378) portant modification de l'arrêté
du 21 février 1947 (30 rabia I 1366) relatif à la
perception du timbre de formalités administratives 1031
- ARRETE du Secrétaire d'Etat aux Finances du 3 novembre
1958 (20 rabia II 1378) relatif à l'importation des
cartes à jouer..... 1061
- AVIS N° 63 du Secrétaire d'Etat aux Finances..... 1061

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

- NOMINATION du Directeur et des membres du Comité de
direction des associations d'intérêt collectif de Souk-
El-Biaz, Graad, Zafrane et d'Ain El-Hessai..... 1032

Pages

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

- ARRETE des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture
du 6 novembre 1958 (23 rabia II 1378) fixant le
prix et les modalités de paiement, de stockage et de
retrocession des céréales pour la campagne 1958-59. 1062

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

- ARRETE du Secrétaire d'Etat aux P.T.T. du 29 octobre 1958
(15 rabia II 1378) portant création de valeurs fi-
duciaires 1068

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

- ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affai-
res Sociales du 17 octobre 1958 (3 rabia II 1378)
modifiant l'arrêté du 18 février 1952 (22 djoumada I
1371) fixant les conditions de recrutement des Ad-
ministrateurs des hôpitaux..... 1069
- ARRETE du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affai-
res Sociales, du 17 octobre 1958 (3 rabia II 1378)
modifiant l'arrêté du 18 avril 1952 (23 redjeb 1371)
fixant le règlement et le programme du concours
pour l'admission aux emplois d'Econome et de Rece-
veur des hôpitaux de Tunisie..... 1070
- TABEAU d'Avancement..... 1071
- TABEAU d'Avancement (Rectificatif)..... 1071

PARTIE NON OFFICIELLE

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

- AVIS de tirage au sort des obligations 1934-35..... 1071

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION

- AVIS de recrutement..... 1071

PARTIE OFFICIELLE

LOIS

Loi n° 58-117 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), portant refonte du décret du 19 janvier 1950 (30 rabia I 1369), instituant des Conseils de Prud'hommes.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 19 janvier 1950 (30 rabia I 1369) instituant des Conseils de Prud'hommes Tunisiens, complété par le décret du 15 mars 1951 (7 djoumada II 1370), le décret du 9 octobre 1952 (19 moharem 1372) et le décret du 21 avril 1955 (28 chaabane 1374);

Vu le décret du 25 octobre 1951 (24 moharem 1371) relatif à la situation des salariés, membres d'un Conseil de Prud'hommes, au regard de l'entreprise qui les emploie en cas d'absence justifiée par l'exercice de la magistrature;

Vu le décret du 5 juin 1952 (12 ramadan 1371) exonérant des droits de timbre et d'enregistrement les actes de procédure, jugements et actes d'exécution en matière prud'homale;

Vu le décret du 27 août 1953 (16 doul kaada 1372) relatif aux frais d'expertise en matière prud'homale;

Vu le décret du 30 juin 1955 (10 doul kaada 1374) relatif à la compétence des juridictions tunisiennes de droit commun en matière de conflits de travail dans l'agriculture;

Vu la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957 (18 djoumada I 1377) relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances, au Commerce et à l'Industrie, à l'Agriculture, et à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

ARTICLE PREMIER. — Les Conseils de Prud'hommes ont pour mission de résoudre les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de louage de services dans le secteur privé, entre les patrons ou leurs représentants et les salariés et apprentis de l'un et de l'autre sexe, qu'ils emploient.

Leur mission s'applique également aux différends nés entre salariés à l'occasion du travail.

Néanmoins, ils ne peuvent connaître des actions en dommages-intérêts motivés par des accidents dont les salariés ou apprentis auraient été victimes, non plus que des litiges relatifs aux allocations familiales.

Ils doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées par l'autorité administrative.

ART. 2. — Les Conseils de Prud'hommes sont établis par décret après avis des Secrétaires d'Etat intéressés dans les villes où l'importance du commerce, de l'industrie ou de l'agriculture le nécessite. Un décret pris en la même forme pourra augmenter l'effectif d'un Conseil de Prud'hommes existant.

La suppression des Conseils de Prud'hommes s'opère dans les mêmes conditions.

Les Conseils peuvent être divisés en sections. Chaque section est autonome.

ART. 3. — Le décret d'institution détermine le ressort du Conseil, le nombre des prud'hommes salariés et patrons et le Tribunal de Première Instance compétent pour connaître de l'appel, dans les conditions prévues au Chapitre VI, ci-après.

Il détermine également, s'il y a lieu, les sections du Conseil et leur composition.

ART. 4. — En l'absence de Conseil de Prud'hommes compétent, les Tribunaux de droit commun statuent en matière prud'homale selon la procédure prévue dans la présente loi.

CHAPITRE II

De l'organisation des Conseils de Prud'hommes

ART. 5. — Les Conseils de Prud'hommes sont composés d'un nombre égal, pour chaque catégorie, de salariés et de patrons. Il doit y avoir deux prud'hommes patrons, deux prud'hommes salariés dans chaque catégorie, sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-après.

ART. 6. — Les prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans, dans les conditions ci-après indiquées. Néanmoins, si le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant l'époque fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonction jusqu'à cette réception.

Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des prud'hommes salariés et sur la moitié des prud'hommes patrons. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois.

Les prud'hommes sortants sont rééligibles.

ART. 7. — La présidence de chaque conseil et, s'il y a lieu, de chaque section du conseil, est assurée par un magistrat désigné pour une période de deux ans, renouvelable par le Secrétaire d'Etat à la Justice. Il peut être désigné dans les mêmes formes, un ou plusieurs suppléants pour le cas d'absence ou d'empêchement du magistrat président.

Le Secrétaire d'Etat à la Justice procède au remplacement des magistrats dont la désignation a été rapportée.

ART. 8. — Il est attaché à chaque conseil un secrétaire, et s'il y a lieu, un ou plusieurs secrétaires-adjoints. Les fonctions de secrétaire et de secrétaire-adjoint sont assurées par les greffiers ou commis-greffiers désignés par le Secrétaire d'Etat à la Justice.

ART. 9. — Le Secrétaire ou le Secrétaire-adjoint assiste et tient la plume aux audiences. En cas d'empêchement, ils peuvent être suppléés par un greffier ou commis-greffier, désigné par le Président du Tribunal de Première Instance.

CHAPITRE III

De l'élection des Prud'hommes

SECTION I. — De l'électorat et de l'éligibilité

ART. 10. — A condition d'être de nationalité tunisienne, d'être âgés de 20 ans révolus au moment de la confection des listes électorales, d'exercer depuis trois ans, apprentissage compris, une activité professionnelle et d'exercer cette activité dans le ressort du conseil, depuis un an :

— sont électeurs salariés : les ouvriers, les chefs d'équipe ou contremaîtres prenant part à l'exécution matérielle des travaux industriels, artisanaux ou agricoles, les chefs d'atelier de famille travaillant eux-mêmes, les employés aux écritures, les employés de commerce et d'industrie, les contremaîtres ne remplissant que des fonctions de surveillance ou de direction, ainsi que les régisseurs et chefs de cultures.

— sont électeurs patrons : les patrons occupant pour leur compte un ou plusieurs salariés, les associés en nom collectif, ceux qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui, une fabrique, une manufacture, un atelier, un magasin, une mine et généralement une entreprise quelconque; les présidents des conseils d'administration, les administrateurs délégués, les chefs de service, les ingénieurs qui ont un rôle de direction dans les diverses activités.

ART. 11. — Sous réserve des dispositions des articles 37, 38 et 39 ci-après, sont éligibles, à condition de résider depuis deux ans dans le ressort du conseil et d'être âgés de 25 ans :

1° les personnes inscrites sur les listes électorales spéciales ou remplissant les conditions pour y être inscrites.

2° les personnes ayant rempli ces conditions pendant deux ans dans le ressort, pourvu qu'elles soient de nationalité tunisienne et qu'elles n'aient encouru aucune des condamnations visées à l'article 12 ci-après.

ART. 12. — Ne peuvent être inscrits sur les listes électorales :

1° ceux qui ont été condamnés pour une infraction de droit commun à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle supérieure à trois mois d'emprisonnement;

2° ceux qui ont été déclarés en faillite et non réhabilités.

SECTION 2. — De l'établissement des listes électorales

ART. 13. — Chaque année, dans les quinze jours, non compris les jours fériés autres que les dimanches, qui suivent la revision des listes électorales politiques, ou à défaut, dans la première quinzaine de mars, il est procédé à l'établissement des listes électorales.

Les listes électorales sont dressées par le Président de la Municipalité ou à défaut le cheikh, assisté d'un électeur salarié et d'un électeur patron désignés par le Gouverneur de la région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

Le président de la Municipalité, ou à défaut le cheikh, inscrit sur des tableaux différents, le nom, la profession et le domicile des électeurs salariés et patrons.

Pendant la même période se fait l'inscription des électeurs résidant en dehors du ressort du Conseil et sont reçues les déclarations des salariés et patrons concernant le genre de l'activité à laquelle ils sont rattachés. Les électeurs résidant en dehors du ressort du Conseil doivent se faire inscrire à la Municipalité ou au Cheikhat du siège de l'entreprise dans laquelle ils exercent leur profession.

ART. 14. — Ces tableaux sont adressés aux Gouverneurs chargés de dresser et d'arrêter la liste définitive de chaque catégorie d'électeurs.

En outre, la liste des électeurs de chaque commune ou cheikhat est déposée à la Municipalité ou à défaut chez le cheikh.

ART. 15. — Les électeurs sont avisés du dépôt par affiche apposée à la porte des Municipalités ou à défaut, à la porte du bureau du cheikh. L'affichage durera quinze jours au minimum. Durant le même délai, communication des listes doit être donnée sans déplacement et sans frais à toute personne intéressée. Passé ce délai, aucune réclamation n'est plus recevable.

Toutefois, en cas de création de conseil, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à quarante cinq jours et les réclamations régulièrement formées pendant ce délai peuvent être instruites et jugées jusqu'à l'expiration de la quinzaine suivante.

ART. 16. — Il sera ouvert dans chaque Municipalité ou à défaut, dans chaque Cheikhat, un registre sur lequel les réclamations seront inscrites par ordre de date, le Président ou le Cheikh devra donner récépissé de chaque réclamation. Il doit saisir par lettre recommandée, dans les cinq jours, le juge cantonal territorialement compétent.

ART. 17. — Le juge saisi statue d'urgence sans frais ni forme de procédure. Il peut prononcer d'office l'inscription des électeurs omis. Il peut aussi prendre l'initiative de la radiation des électeurs indûment inscrits. Le juge peut prescrire la comparution personnelle des réclamants, de leurs adversaires et des témoins, à même de lui apporter des éléments d'appréciation.

ART. 18. — Les décisions du juge ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, mais elles peuvent être déférées à la Cour de Cassation. Le pourvoi n'est recevable que s'il est formé dans les cinq jours de la notification de la décision. Il n'est pas suspensif. Il est jugé d'urgence, sans frais ni consignation d'amende. Les pièces et mémoires fournis par les parties sont transmis, sans frais, par le greffier de la justice cantonale saisie, au greffier de la Cour de Cassation. Celle-ci statue d'urgence sur le pourvoi.

ART. 19. — Tous les actes judiciaires sont, en cette matière, dispensés de timbre et d'enregistrement. Les extraits des actes de naissance nécessaires pour établir l'âge des électeurs sont délivrés gratuitement, sur papier libre, à tout réclamant. Ils portent en tête de leur texte l'énonciation de leur destination spéciale et ne peuvent servir à aucune autre.

ART. 20. — Les décisions définitives du juge saisi sont notifiées aux intéressés par les soins du greffier qui les notifie également au Gouverneur de la Région.

ART. 21. — Les Gouverneurs établissent, en tenant compte des modifications qui découlent des décisions précitées, les listes définitives des électeurs pour l'année en cours.

Ces listes sont déposées dans les bureaux des Municipalités ou, à défaut, ceux des Cheikhats, où tout électeur peut en prendre connaissance ou en faire recevoir copie aux heures et dans les conditions déterminées par l'autorité locale. Les listes définitives sont déposées au Secrétariat du Conseil de prud'hommes. En cas de création d'un Conseil, elles sont déposées à la Municipalité du siège du Conseil.

ART. 22. — Les listes ainsi établies ne seront plus modifiées dans le courant de l'année et seront valables pour toutes les élections qui viendraient à avoir lieu pendant ce laps de temps, réserve faite des incapacités qui résulteraient des condamnations prononcées postérieurement à l'établissement des listes.

ART. 23. — En cas de création ou de réorganisation de Conseil ou de Section, il peut être procédé à la confection des listes électorales sans attendre l'époque fixée par l'article 13. Le point de départ des opérations prévues par le dit article est alors fixé par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence.

SECTION 3. — Des opérations électorales

ART. 24. — Les prud'hommes salariés sont élus par les électeurs salariés, les prud'hommes patrons par les électeurs patrons.

ART. 25. — Tout prud'homme salarié, qui devient patron ou réciproquement, doit déclarer au Président du Conseil de Prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu. Cette déclaration a pour effet nécessaire la démission.

A défaut de déclaration, le Conseil est saisi de la question par son Président. Le membre du Conseil auquel elle s'applique est appelé à fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis, dans la huitaine, par le Président au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du ressort et par celui-ci, dans un semblable délai, au Président de ce Tribunal. Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée, s'il y a lieu, par le Tribunal de Première Instance, sauf appel devant la Cour d'Appel du ressort.

ART. 26. — Les candidats aux fonctions de prud'hommes se font connaître au Gouvernorat huit jours au moins avant celui du scrutin.

Les déclarations de candidatures sont établies sur papier libre; les signatures doivent être légalisées ou apposées en présence du Gouverneur ou du Délégué de la circonscription qui certifiera l'exécution de cette formalité et délivrera récépissé.

Elles doivent indiquer les nom et prénoms du candidat, sa date de naissance, sa qualité professionnelle et, s'il y a lieu, la section du Conseil à laquelle elles se rapportent.

Les candidatures déclarées sont immédiatement affichées au Gouvernorat par les soins de l'autorité administrative, qui les fait également afficher dans les locaux où aura lieu le vote.

Les bulletins au nom de candidats qui n'auraient pas fait la déclaration prévue ci-dessus sont nuls et n'entrent pas en compte dans le calcul de la majorité.

ART. 27. — Les élections des prud'hommes ont lieu à la date fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence au moins vingt jours à l'avance.

Elles sont faites par catégorie, au scrutin uninominal et à la majorité relative.

Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence détermine les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations électorales et notamment, le dépouillement du scrutin.

ART. 28. — Le procès-verbal de ces opérations établit le nombre définitif des suffrages obtenus par chaque candidat. Ces résultats sont immédiatement affichés à la porte du bureau de vote.

Les procès-verbaux sont transmis au Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales et au Procureur de la République près le Tribunal de première instance du ressort.

Les opérations électorales peuvent être arguées de nullité dans un délai de cinq jours après le scrutin :

1° par tout électeur inscrit sur les listes de la circonscription,

2° par tout candidat, ayant fait régulièrement acte de candidature dans la circonscription,

3° par le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance du ressort.

Les réclamations sont reçues par le Gouverneur et transmises par lui au Président du Tribunal de première instance du siège du Conseil. Il est donné récépissé du dépôt. Le Président ou un Juge commis par lui, statue dans le délai d'un mois à dater du jour de la délivrance du récépissé.

L'élui dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations relatives à son élection. En cas d'annulation de l'élection, les décisions auxquelles il aura pris part demeurent valables.

ART. 29. — Du 1^{er} au 15 octobre de l'année au cours de laquelle a lieu le renouvellement triennal des prud'hommes et pour les autres élections, dans la quinzaine de la réception du procès-verbal des élections, le Procureur de la République invite les élus à se présenter à l'audience du Tribunal de première instance du ressort du Conseil, qui procède publiquement à leur réception et en dresse procès-verbal.

Au cours de cette réception, les élus prêtent individuellement serment de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

Le jour de l'installation publique du Conseil de Prud'hommes, il est donné lecture du procès-verbal de réception.

ART. 30. — Dans le cas où des vacances se produisent parmi les Prud'hommes, quelles qu'en soient les causes, il n'est procédé à des élections complémentaires que dans la mesure où le nombre des prud'hommes, restant en fonction, devient inférieur au minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du Conseil.

Les élections complémentaires qui visent à pourvoir aux vacances ou à augmenter l'effectif existant sont ordonnées et leur date fixée par arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence, à la demande du Gouverneur et du Président du Tribunal de première instance du ressort.

Tout prud'homme, élu dans les conditions fixées par le présent article, ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat dont son prédécesseur avait été investi.

CHAPITRE IV

De la discipline des Conseils de Prud'hommes

ART. 31. — Chaque Conseil de Prud'hommes prépare en Assemblée Générale un règlement pour son régime intérieur.

Ce règlement n'est exécutoire qu'après approbation par le Secrétaire d'Etat à la Justice, et après celle du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires sociales, en ce qui concerne les attributions administratives et consultatives du Conseil.

ART. 32. — Les Conseils de Prud'hommes se réunissent en Assemblée Générale toutes les fois que la demande en est faite par l'autorité supérieure, par la moitié, plus un, des Membres en exercice, ou lorsque le Président le juge utile. Le procès-verbal de chaque Assemblée Générale est transmis dans la quinzaine, par le Président, au Secrétaire d'Etat à la

Justice et, s'il y a lieu, au Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

ART. 33. — Les Membres des Conseils de Prud'hommes portent, soit à l'audience, soit dans les cérémonies publiques sur le côté gauche de la poitrine et attaché par un ruban, un insigne de métal, emblème de leur fonction. Un arrêté du Secrétaire d'Etat à la Justice indique la forme, le modèle et les mentions de l'insigne ainsi que la couleur du ruban.

ART. 34. — Tout Membre du Conseil de Prud'hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé, peut être déclaré démissionnaire.

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un Conseil de Prud'hommes, le temps nécessaire pour participer aux séances du Conseil de Prud'hommes, aux enquêtes, aux réunions de Commissions et d'Assemblées Générales qui dépendent du fonctionnement du Conseil.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du Conseil de Prud'hommes et des Commissions en dépendant, ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être remplacé.

La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.

ART. 35. — Le Président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l'avis motivé du Conseil ou de la section, le prud'homme préalablement entendu ou dûment appelé.

Si le Conseil ou la section n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le Président fait mention de cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au Procureur de la République, lequel en saisit le Président du Tribunal de Première Instance.

ART. 36. — Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par le Tribunal, que le Conseil de Prud'hommes ait délibéré ou non. En cas de réclamation, il est statué par la Cour d'Appel du ressort. La réclamation doit être faite dans la quinzaine du jugement. Devant le Tribunal, comme devant la Cour d'Appel, l'intéressé doit être appelé.

ART. 37. — Tout Membre d'un Conseil de Prud'hommes qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l'exercice de ses fonctions, sera appelé devant le Conseil ou la Section pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

L'initiative de cet appel appartient au Président du Conseil de Prud'hommes et au Procureur de la République.

Dans le délai d'un mois à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le Président du Conseil de Prud'hommes au Procureur de la République.

Le procès-verbal est transmis par le Procureur de la République, avec son avis au Secrétaire d'Etat à la Justice. Celui-ci peut, par arrêté, prononcer l'une des peines suivantes, selon le cas :

- la censure;
- la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois;
- la déchéance.

ART. 38. — Tout élu qui refuse de se faire installer donne sa démission, ou est déclaré démissionnaire en vertu de l'article 34, ne peut être réélu avant le délai de trois ans à partir de son refus, de sa démission ou de la décision du Tribunal qui le déclare démissionnaire.

ART. 39. — Tout Prud'homme contre lequel la déchéance a été prononcée, ne peut être réélu aux mêmes fonctions.

ART. 40. — L'acceptation du mandat impératif à quelque époque et sous quelque forme qu'elle se produise, constitue de la part d'un Conseiller Prud'hommes, un manquement grave à ses devoirs.

Si le fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de celui qui s'en est rendu coupable.

Si la preuve n'est rapportée qu'ultérieurement, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi.

L'acceptation du mandat impératif ainsi reconnue a pour conséquence nécessaire, dans le premier cas, l'inéligibilité, dans le second, la déchéance.

ART. 41. — Les fonctions de Prud'hommes sont entièrement gratuites vis-à-vis des parties; ils ne peuvent réclamer aucun frais des parties pour les formalités remplies par eux.

ART. 42. — Le montant des indemnités et droits alloués aux conseillers et témoins des Conseils de Prud'hommes régit par la présente loi, ainsi que l'imputation et le mode de règlement des dépenses de fonctionnement de ces juridictions sont déterminés par décret.

ART. 43. — Les Conseillers Prud'hommes sont considérés, au regard de l'application des dispositions du Code Pénal, comme des fonctionnaires publics. Ils sont, notamment, passibles des peines prévues par les articles 83 à 115 de ce Code, en cas d'infractions commises par eux dans l'exercice de leurs fonctions prud'homales.

CHAPITRE V

De la procédure devant les Conseils de Prud'hommes

ART. 44. — Le Conseil de Prud'hommes ou une section de ce Conseil se compose, sous la présidence du Magistrat Président du Conseil ou de la Section, d'un nombre toujours égal de Prud'hommes patrons et de Prud'hommes salariés. Ce nombre est de deux patrons et de deux salariés.

ART. 45. — En cas de défaillance d'un ou de plusieurs prud'hommes, un nombre égal d'assesseurs de l'autre catégorie ne conserve plus qu'une voix consultative.

Le Conseil de Prud'hommes ne peut statuer que lorsqu'il est composé d'au moins un juge, un patron et un salarié.

ART. 46. — Les délibérations du Conseil ou de la section sont prises à la majorité absolue des membres présents. Le Conseil ou la section peuvent ordonner toutes mesures d'instruction qui paraîtraient nécessaires.

ART. 47. — Les séances du Conseil ou de la section sont publiques. Si les débats sont de nature à produire du scandale, le Conseil peut prononcer le huis-clos.

Le prononcé du jugement doit toujours avoir lieu en audience publique.

ART. 48. — L'instance est introduite par une requête verbale ou écrite présentée ou adressée au Secrétariat du Conseil de Prud'hommes. Il est aussitôt délivré récépissé portant le numéro de l'affaire et la date de l'audience, lorsque l'instance est introduite par lettre, le récépissé est envoyé au demandeur ou au mandataire par lui choisi par lettre recommandée avec avis de réception jouissant de la franchise postale.

ART. 49. — Le défendeur est appelé devant le Conseil de Prud'hommes par le Secrétaire, au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception jouissant de la franchise postale.

La lettre doit contenir les jours, mois et an, les nom, profession et domicile du demandeur, l'indication des différents chefs de la demande, le jour et l'heure de la comparution. Le délai de comparution est de huit jours francs. Le Président peut autoriser la convocation pour un délai plus court et même d'heure à heure.

ART. 50. — Les parties peuvent toujours se présenter volontairement devant le Conseil de Prud'hommes et, dans ce cas, il est procédé à leur égard comme si l'affaire avait été introduite par une demande directe.

ART. 51. — Les parties peuvent se faire assister ou se faire représenter devant le Conseil de Prud'hommes, soit par un salarié ou par un patron exerçant la même profession, soit par un avocat.

Toutefois, le Conseil peut toujours ordonner la comparution personnelle des parties.

Sont considérés comme comparissant personnellement, les chefs d'entreprises industrielles ou commerciales qui se font représenter par le directeur-gérant ou par un employé de l'établissement.

Le mandataire doit être porteur d'un pouvoir sur papier libre; ce pouvoir peut être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation.

L'avocat est dispensé de présenter une procuration.

ART. 52. — Si, au jour fixé par le récépissé ou la lettre du Secrétaire, le demandeur ne comparaît pas, la cause est rayée du rôle et ne peut être réintroduite qu'après un délai de huit jours.

ART. 53. — Si le défendeur ne comparaît pas, ni personne ayant qualité pour lui et si la convocation a été remise à personne ou à son dernier domicile connu, il sera passé outre aux débats.

ART. 54. — Le Conseil de Prud'hommes ne doit statuer qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation.

Les parties de la demande reconnues exactes par le défendeur devront être immédiatement réglées et seules les parties contestées de la demande seront soumises au jugement. Au cas où le débiteur refuserait le paiement immédiat, l'extrait du procès-verbal de la séance, signé du Président et du Secrétaire, vaudra jugement, non susceptible d'appel quel que soit le chiffre de la somme reconnue.

ART. 55. — Dans les cas urgents, le Président du Conseil de Prud'hommes, statuant sur requête, peut ordonner telles mesures conservatoires qui seront jugées nécessaires pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés ou détériorés.

ART. 56. — Les témoins sont appelés dans les mêmes formes et délais que le défendeur.

ART. 57. — Les parties peuvent déposer toutes conclusions écrites.

Les dispositions du Code de Procédure Civile, qui ne sont pas en contradiction avec celles de la présente loi, sont applicables aux juridictions prud'homales.

ART. 58. — L'assistance judiciaire peut être accordée devant le Conseil de Prud'hommes, dans les mêmes formes et conditions que devant les Tribunaux de droit commun.

ART. 59. — Les actes de procédure, les jugements et tous actes nécessaires à leur exécution sont dispensés d'enregistrement et de timbre.

Tous les frais nécessités par les expertises, notamment les honoraires des experts, seront avancés par le Trésor dans les conditions fixées par la loi sur les accidents du travail.

L'exécution des jugements est assurée par les huissiers notaires qui ne toucheront les sommes leur revenant que sur le produit de l'exécution.

Ces dispositions sont applicables aux causes portées en appel ou devant la Cour de Cassation, jusques et y compris les significations des arrêts définitifs. Elles le sont aussi pour toutes les causes qui sont de la compétence des Conseils de Prud'hommes et dont les Juges Cantonaux ou Tribunaux de Première Instance, sont saisis dans les lieux où les Conseils de Prud'hommes ne sont pas établis.

ART. 60. — La partie qui succombe est condamnée aux dépens envers le Trésor.

CHAPITRE VI

De la compétence des Conseils de Prud'hommes et des voies de recours contre leurs décisions

ART. 61. — La compétence des Conseils de Prud'hommes est fixée, pour le travail, dans un établissement, par la situa-

tion de cet établissement et, pour le travail en dehors de tout établissement, par le lieu où l'engagement a été contracté.

Lorsque le Conseil est divisé en sections, la section compétente est déterminée par le genre de travail, quelle que soit la nature de l'établissement.

ART. 62. — Quel que soit le chiffre de la demande, les Conseils de Prud'hommes sont seuls compétents pour connaître en première instance les différends visés à l'article premier.

ART. 63. — Les jugements des Conseils de Prud'hommes sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence lorsque le chiffre de la demande n'exède pas le taux de la compétence en dernier ressort du juge cantonal.

ART. 64. — Les Conseils de Prud'hommes connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans leur compétence.

ART. 65. — Lorsque chacune des demandes principales, reconventionnelles ou en compensation, sera dans les limites de la compétence du Conseil en dernier ressort, il prononcera sans qu'il y ait lieu à l'appel.

ART. 66. — Si l'une de ces demandes n'est susceptible d'être jugée qu'à charge d'appel, le Conseil ne se prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule, la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort.

Le Conseil statue également sans appel en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de la compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande.

ART. 67. — Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d'appel, l'auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l'autre partie, même au cas où, en appel, le jugement en premier ressort n'a été confirmé que partiellement.

ART. 68. — Les jugements susceptibles d'appel peuvent être déclarés exécutoires par provision, dans la mesure du caractère alimentaire des sommes litigieuses.

ART. 69. — Si la demande est supérieure au taux de leur compétence en dernier ressort telle qu'elle est définie à l'article 63 ci-dessus, il peut être fait appel des jugements des Conseils de Prud'hommes, devant le Tribunal de première instance.

ART. 70. — L'appel n'est recevable, ni avant les trois jours qui suivent celui de la prononciation du jugement, ni après les dix jours qui suivent la signification.

Le Tribunal de première instance doit statuer dans les trois mois qui suivent l'acte d'appel.

ART. 71. — Les jugements rendus en dernier ressort par les Conseils de Prud'hommes et les jugements des Tribunaux de première instance ayant statué en appel, par application de l'article 69 de la présente loi, peuvent être déférés à la Cour de Cassation dans les termes du droit commun. Le pourvoi doit être formé, au plus tard, le cinquième jour à dater de la signification du jugement, par déclaration au Secrétariat de la Juridiction qui a connu de l'affaire en dernier ressort.

CHAPITRE VII

Des récusations

ART. 72. — Les Membres des Conseils de Prud'hommes, y compris le Magistrat Président, peuvent être récusés dans les cas prévus à l'article 131 du Code de procédure civile, et, en outre, s'ils sont patrons ou salariés, de l'une des parties en cause.

ART. 73. — La partie qui veut récuser le Magistrat Président ou un Prud'homme est tenue de former la récusation avant tout débat et d'en exposer les motifs dans une déclaration, revêtue de sa signature, qu'elle remet au Secrétaire du Conseil de Prud'homme, ou verbalement faite au même Secrétaire et dont il lui est délivré récépissé.

ART. 74. — Le Prud'homme récusé est tenu de donner au bas de la déclaration, dans le délai de deux jours, sa réponse par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son opposition, avec ses observations sur les moyens de récusation.

La déclaration est alors transmise au Président du Tribunal de Première Instance par les soins du Secrétaire du Conseil de Prud'hommes.

ART. 75. — Sous réserve des dispositions des deux articles précédents, les demandes de récusation sont introduites et jugées par le Tribunal de Première Instance conformément au droit commun.

La décision doit intervenir dans les quinze jours suivant la demande.

CHAPITRE VIII

Dispositions finales

ART. 76. — Le décret susvisé du 19 janvier 1950 (30 rabia I 1369), tel qu'il a été complété ou modifié par les décrets du 15 mars 1951 (7 djoumada II 1370), du 9 octobre 1952 (19 moharem 1372), du 21 avril 1955 (28 chaabane 1374), ainsi que les décrets susvisés du 25 octobre 1951 (24 moharem 1371), du 5 juin 1952 (12 ramadan 1371), du 27 août 1953 (16 doul hidja 1372), du 30 juin 1955 (10 doul kaada 1374) sont abrogés.

ART. 77. — La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378).

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

Loi n° 58-118 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), relative à l'enseignement.

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 15 septembre 1888 (9 moharem 1306) relatif à l'Enseignement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu le décret du 21 janvier 1920 (3 djoumada I 1338) relatif aux écoles privées ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à la Présidence, aux Affaires Etrangères, à la Justice, à l'Intérieur, aux Finances, et à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE PREMIER. — L'éducation et l'instruction ont pour buts essentiels :

1° de permettre à tous les enfants des deux sexes, sans distinction d'ordre racial, religieux ou social, le développement de leur personnalité et de leurs aptitudes naturelles;

2° de contribuer au développement des progrès de la science et d'assurer en même temps à tous, le bénéfice de ces progrès;

3° de favoriser le développement et l'épanouissement de la culture nationale;

4° de préparer les enfants à leur rôle de citoyens et d'hommes, et de former les cadres nécessaires aux développements de l'activité nationale dans ses divers aspects.

ART. 2. — L'accès à l'éducation et à l'instruction est ouvert à tous les enfants à partir de l'âge de six ans.

Des dispositions ultérieures fixeront la date à partir de laquelle l'obligation d'assurer aux enfants l'instruction de six à douze ans, sera imposée à tous les parents et sur tout le territoire tunisien.

ART. 3. — En vue d'assurer à tous les enfants des conditions et des chances égales devant l'instruction et l'éducation, l'enseignement sera dispensé gratuitement à tous les degrés.

Il sera accordé, en outre, dans un esprit également respectueux des croyances religieuses ou des convictions philosophiques ou politiques, toute l'aide possible aux élèves et étudiants qui se distingueront par leurs aptitudes et leur travail et dont les familles ne disposeront pas de ressources suffisantes.

ART. 4. — L'enseignement est organisé selon les ordres et degrés suivants :

1° un enseignement du premier degré ou enseignement primaire;

2° un enseignement du second degré, comprenant les deux branches suivantes :

- un enseignement moyen;
 - un enseignement secondaire;
- 3° un enseignement supérieur.

ART. 5. — Les établissements d'enseignement de tout ordre et de tout degré peuvent être publics, c'est-à-dire fondés et entretenus par l'Etat ou les collectivités publiques locales, ou privés c'est-à-dire fondés et entretenus par des particuliers ou des personnes morales.

ART. 6. — L'organisation de l'enseignement peut être complétée dans tous les cas où l'Etat en reconnaîtra le besoin, par une éducation ou un perfectionnement culturels ou professionnels assurés, soit par des établissements spéciaux, soit par des institutions ou œuvres périscolaires ou post-scolaires. Les programmes et la sanction des études, ainsi que l'organisation de ces établissements seront fixés par arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

TITRE II

DE L'ENSEIGNEMENT

CHAPITRE PREMIER. — De l'enseignement primaire

ART. 7. — L'enseignement primaire est le même pour tous. Il a pour but essentiel d'assurer à l'enfant l'acquisition des connaissances et des mécanismes de base en langue et en calcul, ainsi qu'une formation élémentaire destinée à dégager l'ensemble de ses virtualités, à assurer son adaptation au milieu et à dégager ses aptitudes en vue de sa meilleure orientation pour la suite de ses études.

ART. 8. — L'enseignement primaire comprend un seul cycle d'études d'une durée totale de six ans.

Il pourra être précédé d'un court cycle d'éducation infantine.

ART. 9. — L'enseignement primaire est donné dans les écoles primaires, l'éducation infantine dans les écoles maternelles et les classes enfantines.

Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports détermineront les horaires, les programmes et les sanctions des études dans ces divers établissements, ainsi que les statuts et règles de fonctionnement de ces derniers.

CHAPITRE II. — De l'enseignement du second degré

Section I. — De l'enseignement moyen

ART. 10. — L'enseignement moyen a pour buts :

- 1° de donner aux enfants ayant terminé leurs études primaires un complément de formation générale;
- 2° de les préparer, par un développement harmonieux et adapté de leurs facultés intellectuelles et pratiques, à l'exercice d'une activité professionnelle.

ART. 11. — L'enseignement moyen est donné dans les collèges moyens.

Il dure trois années et comporte trois sections :

- une section générale
- une section commerciale
- une section industrielle

Les horaires et programmes d'études, ainsi que les conditions d'admission et de sortie dans les collèges moyens seront déterminés par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

ART. 12. — Dans certains établissements moyens, et particulièrement dans les sections commerciale et industrielle, une quatrième année d'études pourra être instituée. Elle assurera la formation de professionnels qualifiés et sera sanctionnée par un certificat de qualification. La création éventuelle de cette année, ainsi que les horaires, programmes et sanction des études, feront l'objet d'arrêtés.

ART. 13. — Il est institué un Brevet d'Enseignement Moyen décerné après un examen public auquel pourront se présenter les élèves dès l'âge de quatorze ans.

Un décret ultérieur fixera les conditions, les matières et les épreuves de l'examen.

Section II. — De l'enseignement secondaire

ART. 14. — L'enseignement secondaire a pour missions :

1° d'assurer aux jeunes, par une éducation poussée et méthodique de leurs facultés, aussi bien intellectuelles que pratiques, une formation et une culture générales qui dégagent et afferment leur personnalité;

2° de former les cadres moyens techniques et non techniques nécessaires aux différentes branches de l'activité de la Nation.

3° de révéler et de développer les vocations et les aptitudes à l'enseignement supérieur et de préparer ainsi à la formation des cadres supérieurs du pays.

ART. 15. — L'enseignement secondaire a une durée totale de six années.

Il comprend deux cycles de trois années chacun.

Il comporte, à partir de la deuxième année d'études, les trois options suivantes :

- une option secondaire générale;
- une option secondaire économique;
- une option secondaire technique.

ART. 16. — Le premier cycle de l'enseignement secondaire comprend deux périodes :

La première, commune à toutes les options, dure une année et a pour but principal de déterminer l'orientation de l'élève et de déceler son aptitude à l'une ou l'autre des options.

Le deuxième dure deux années, au cours desquelles est donné un enseignement de formation secondaire générale de base, partiellement différent d'une option à l'autre et adapté à chacune d'elles.

Au cours de ces trois années secondaires, l'enseignement porte sur les disciplines fondamentales communes tendant à la formation générale et sur un ensemble de matières destinées à confirmer, selon l'option choisie en deuxième année, les goûts et les aptitudes de l'élève.

ART. 17. — Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire comprend également deux périodes :

La première, d'une durée de deux ans, comporte un enseignement qui est dirigé de plus en plus dans le sens des aptitudes affirmées des élèves et qui est dispensé, à l'intérieur de chaque option, dans des sections différenciées.

La deuxième, qui correspond à l'année terminale de l'enseignement secondaire, est caractérisée par une orientation plus marquée des études qui sont nettement axées sur la matière principale propre à chacune des sections.

ART. 18. — L'option secondaire générale comporte dans le second cycle les sections suivantes :

— La section de lettres modernes où l'enseignement porte spécialement sur la langue et la littérature arabes et sur les langues étrangères.

— la section de lettres classiques où l'enseignement de la langue et de la littérature arabes et de la pensée islamique est particulièrement poussé.

— la section normale destinée à former les maîtres de l'enseignement primaire.

— la section des sciences où l'accent est mis sur l'étude des sciences expérimentales et des mathématiques.

— la section des mathématiques où la première place dans l'enseignement est donnée aux mathématiques et aux sciences.

ART. 19. — L'option économique a pour but de former les cadres moyens économiques et de préparer aux études supérieures économiques.

Elle comporte, dans le deuxième cycle, deux sections :

- une section économique
- une section commerciale (avec des sous-sections spécialisées).

ART. 20. — L'option secondaire technique a pour office de former les agents techniques, les techniciens moyens et les cadres de maîtrise et de préparer aux études supérieures techniques.

Elle comporte, dans le deuxième cycle, deux sections :

- une section technique-mathématiques
- une section industrielle (avec des sous-sections spécialisées).

ART. 21. — Des arrêtés fixeront les horaires et programmes d'études pour les cycles, options et sections prévus aux articles précédents.

Le nombre, la nature et les programmes des sous-sections visées aux articles 19 et 20 ci-dessus, pourront varier en fonction des exigences de l'évolution économique et technique; ils seront déterminés par des arrêtés particuliers.

ART. 22. — L'enseignement secondaire général est donné dans les lycées.

L'enseignement secondaire technique est donné dans les collèges techniques.

L'enseignement secondaire économique est donné, soit dans des établissements secondaires spécialisés, soit dans les lycées ou dans les collèges techniques.

ART. 23. — Sous réserve des diplômes particuliers prévus à l'article 24 ci-après, il est institué un Baccalauréat de l'enseignement secondaire comportant deux parties.

Des décrets fixeront les conditions, les programmes et les épreuves de l'examen pour les deux parties du Baccalauréat.

ART. 24. — Il est institué :

1° pour les élèves de la section normale de l'enseignement secondaire général, un Diplôme de fin d'études normales en deux parties : la première, au terme de la cinquième année et la deuxième, au terme de la sixième année;

2° pour les élèves de la section commerciale de l'enseignement secondaire économique, un Diplôme d'Etudes Commerciales (premier degré) au terme de la cinquième année, et un Diplôme d'Etudes Commerciales (deuxième degré), au terme de la sixième année;

3° pour les élèves de la section industrielle de l'enseignement secondaire technique, un Brevet d'Enseignement Industriel, au terme de la cinquième année et un Brevet de Technicien, au terme de la sixième année.

Des décrets fixeront les épreuves, programmes et conditions des examens permettant de délivrer les diplômes prévus au présent article.

CHAPITRE III. — De l'enseignement supérieur

ART. 25. — L'enseignement supérieur a pour rôles fondamentaux :

a) de dispenser, dans les divers domaines des sciences, des techniques, des lettres et des arts, une culture de plus haut niveau.

b) de contribuer dans ces mêmes domaines, au développement et au progrès continus de la science, ainsi que des conceptions, des moyens et des méthodes de la recherche scientifique.

c) de former les chercheurs et les savants et de leur fournir les voies et moyens de nature à permettre l'épanouissement de leur activité scientifique créatrice.

d) d'assurer la formation des cadres supérieurs, scientifiques, techniques et non techniques, nécessaires à la vie de la Nation et notamment celle des maîtres de l'enseignement du second degré, et de faire bénéficier l'enseignement à ses divers degrés, des progrès de la science et des connaissances.

ART. 26. — L'enseignement supérieur comporte des programmes variables selon les titres et grades auxquels il prépare.

Des décrets pris sur proposition du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports fixeront les programmes des études, ainsi que la nature, les programmes et les épreuves des examens dans chaque enseignement.

ART. 27. — L'enseignement supérieur est donné dans les Facultés, Instituts ou grandes écoles spécialisées.

TITRE III

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

CHAPITRE PREMIER. — Des établissements d'enseignement public

ART. 28. — Les établissements d'enseignement public de tout ordre et de tout degré sont nationaux, lorsqu'ils sont entretenus par l'Etat, régionaux ou communaux lorsqu'ils sont entretenus en tout ou en partie par un ou plusieurs gouvernorats, une ou plusieurs communes.

ART. 29. — Les établissements nationaux d'enseignement sont créés par une loi ou par un décret selon qu'ils sont ou non dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

La création des établissements d'enseignement régionaux et communaux est autorisée par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports, sous réserve des dispositions spéciales prévues en matière de tutelle sur les délibérations des collectivités publiques locales.

ART. 30. — Constituent des dépenses obligatoires pour les gouvernorats et les communes :

- 1° La construction des établissements d'enseignement créés dans les conditions prévues à l'article 29;
- 2° Le logement du personnel de direction et s'il y a lieu, du personnel enseignant attaché à ces établissements;
- 3° l'entretien ou la location des bâtiments et de leurs dépendances;
- 4° l'acquisition et l'entretien du mobilier scolaire;
- 5° l'éclairage et, s'il y a lieu, le chauffage des classes et la rémunération des gens de service.

ART. 31. — Des subventions peuvent être allouées par l'Etat aux collectivités publiques locales pour l'installation des établissements, les dépenses d'entretien et l'acquisition du matériel scolaire.

Ces subventions sont accordées dans les limites prévues à cet effet au budget de l'Etat par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

ART. 32. — Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles sont administrés les établissements nationaux d'enseignement ainsi que les règles de leur organisation financière, dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de comptabilité.

CHAPITRE II. — Du personnel

ART. 33. — Les emplois des établissements d'enseignement de tout ordre et de tout degré comprennent :

- le personnel d'inspection;
- le personnel enseignant;
- le personnel administratif et de surveillance.

ART. 34. — Le personnel d'inspection comprend, sous l'autorité de l'Inspecteur général de l'Education Nationale :

- les inspecteurs de l'enseignement secondaire;
- les inspecteurs de l'enseignement technique;
- les inspecteurs de l'enseignement moyen;
- les inspecteurs de l'enseignement primaire;
- les inspecteurs de l'éducation physique et des sports.

ART. 35. — Le personnel enseignant comprend :

- le personnel enseignant supérieur;
- le personnel enseignant secondaire;
- le personnel enseignant technique;
- le personnel enseignant moyen;
- le personnel enseignant primaire;
- le personnel enseignant d'éducation physique;
- le personnel enseignant de disciplines spéciales;
- le personnel spécialisé de laboratoire.

ART. 36. — Le personnel administratif et de surveillance comprend :

- le personnel de direction;
- le personnel de secrétariat;
- le personnel de surveillance;
- le personnel de l'économat.

ART. 37. — Des décrets détermineront les différentes catégories d'emplois prévues aux articles précédents, ainsi que leurs statuts particuliers.

CHAPITRE III. — Des Conseils de l'enseignement

ART. 38. — Il est institué, auprès du Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports, et sous sa présidence, un Conseil Supérieur de l'Education Nationale appelé à donner son avis sur les questions relatives à l'enseignement et notamment sur la création des établissements scolaires, sur les programmes des études et des examens, sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles ou qui doivent être interdits comme contraires à l'ordre public, aux lois ou aux bonnes mœurs.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur seront fixés par décret.

ART. 39. — Il est institué, auprès de chaque établissement d'enseignement du second degré, un Conseil d'Orientation chargé de suivre et d'orienter les élèves dans leurs études.

La composition, l'organisation et le fonctionnement des conseils d'orientation seront fixés par des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

TITRE IV

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVE

CHAPITRE PREMIER. — Des conditions d'ouverture

ART. 40. — L'ouverture d'un établissement d'enseignement privé est autorisée dans les conditions prévues au présent titre, par arrêté du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

ART. 41. — Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé, s'il n'est de nationalité tunisienne, s'il n'est âgé de plus de vingt cinq ans pour l'enseignement du premier degré ou de plus de trente ans pour l'enseignement du second degré et s'il ne remplit les conditions de capacités prévues à l'article 42 ci-après.

ART. 42. — Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement privé, s'il n'est titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent, lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement primaire ou moyen et, lorsqu'il s'agit d'un lycée ou d'un collège technique, s'il n'est titulaire d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un diplôme équivalent et s'il n'a exercé pendant cinq années des fonctions de surveillance ou d'enseignement dans un établissement d'enseignement secondaire, public ou privé.

ART. 43. — Nul ne peut enseigner dans un établissement d'enseignement privé, s'il n'est de nationalité tunisienne, s'il n'est âgé de dix huit ans et s'il ne remplit les conditions de capacité prévues à l'article 44 ci-après.

ART. 44. — Nul ne peut enseigner dans un établissement d'enseignement privé, s'il n'est au moins titulaire du Brevet d'enseignement moyen ou d'un diplôme équivalent, lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement primaire et s'il n'est titulaire du Baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme équivalent, lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement du second degré.

ART. 45. — Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement privé ou d'y enseigner, ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité ou aux mœurs ou qui ont été privés, par jugement, de tout ou partie des droits civiques, et ceux qui ont été frappés d'interdiction en vertu de la présente loi.

ART. 46. — Les étrangers remplissant les conditions d'âge et de capacité prévues aux articles précédents peuvent diriger un établissement d'enseignement privé ou y enseigner moyennant une autorisation spéciale délivrée par le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports après avis du Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères et du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur.

Des dispenses de titres peuvent, en outre, leur être accordées.

ART. 47. — Toute personne qui veut ouvrir un établissement d'enseignement privé, doit, préalablement, déclarer son intention au gouverneur de la circonscription où il veut s'établir et lui désigner le local.

ART. 48. — Le postulant adresse la même déclaration au Procureur de la République près le Tribunal de première instance de la circonscription de laquelle se trouve l'établissement et au Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports. Il joint, en outre, pour ce département, son acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il y a exercées pendant les dix années précédentes, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

ART. 49. — Les mêmes déclarations doivent être faites en cas de changement des locaux affectés à l'établissement, du Directeur et du degré d'enseignement ou en cas d'admission d'élèves internes.

ART. 50. — La demande d'ouverture, instruite par le Gouverneur et le Procureur de la République est transmise dans le mois qui suit la date de son dépôt au Secrétariat d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports.

Le Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports peut refuser l'autorisation dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'hygiène ou de l'ordre public. Il peut, en outre, subordonner l'autorisation à des conditions particulières. Il doit statuer dans tous les cas dans les trois mois du dépôt de la requête.

ART. 51. — Quiconque aura ouvert ou dirigé un établissement d'enseignement privé sans remplir les conditions prescrites aux articles 41 et 42 ou sans avoir fait les déclarations prescrites aux articles 47 et 48 ou avant l'expiration des délais spécifiés à l'article 50, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 24 dinars à 240 dinars. L'établissement sera fermé.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 120 dinars.

L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable.

CHAPITRE II. — Conditions de fonctionnement

ART. 52. — Les directeurs des établissements d'enseignement privé sont libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, réserve faite des dispositions de la présente loi et pour les livres qui auront été interdits par le Conseil Supérieur de l'Education Nationale conformément à l'article 38 ci-dessus.

ART. 53. — Sauf dérogation provisoire et particulière à l'établissement, les programmes des établissements scolaires

privés doivent comporter un enseignement de la langue et de la littérature arabes, de l'histoire et de la géographie de la Tunisie et de l'Afrique du Nord, selon les programmes au moins analogues à ceux de l'enseignement public.

ART. 54. — L'inspection des établissements d'enseignement privé s'exerce comme pour les établissements d'enseignement public. Elle porte notamment sur la moralité, l'hygiène, la salubrité et l'enseignement.

Des arrêtés du Secrétaire d'Etat à l'Education Nationale, à la Jeunesse et aux Sports détermineront les conditions dans lesquelles s'exercent l'inspection et la surveillance des établissements d'enseignement.

ART. 55. — Toute personne chargée d'enseigner, dans un établissement d'enseignement privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'enseignement, être traduite pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, pour inconduite ou immoralité devant un Conseil de discipline et être interdite de l'exercice de sa profession. L'interdiction peut, selon la gravité de la faute commise, être à temps ou absolue.

ART. 56. — Tout directeur d'établissement d'enseignement privé, qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions établies par la présente loi et les textes pris pour son application sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 24 à 240 dinars. En cas de récidive, l'amende sera de 120 à 720 dinars. L'article 53 du Code Pénal n'est pas applicable.

Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le tribunal qui prononcera la seconde condamnation.

CHAPITRE III. — Dispositions transitoires

ART. 57. — Les établissements d'enseignement privé fonctionnant actuellement sur le territoire de la République, doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application au plus tard le 1^{er} octobre 1959.

ART. 58. — Tout directeur d'établissement d'enseignement privé, qui ne se sera pas conformé aux dispositions de la loi dans les délais prévus à l'article 57, sera passible des peines prévues au premier alinéa de l'article 51. L'établissement sera fermé.

ART. 59. — Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

ART. 60. — La présente loi, qui prend effet à partir du 1^{er} octobre 1958, sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378)

Le Président de la République Tunisienne,

HABIB BOURGUIBA.

DECRETS ET ARRETES

SECRETARIAT D'ETAT A LA PRESIDENCE

BOURSES

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 31 octobre 1958 (17 rabia II 1378) relatif à l'attribution de bourses aux élèves du Centre de formation administrative et politique.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doul kaada 1375), portant réforme de l'Ecole Tunisienne d'Administration;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1956 (14 doul hidja 1375), fixant le règlement et le programme du concours d'entrée au Centre de Formation Administrative et Politique;

Vu l'arrêté du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376), portant réglementation de l'attribution de bourses aux élèves du Centre de Formation Administrative et Politique;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1957 (19 rabia II 1377), portant prorogation de l'effet de l'article 3 de l'arrêté du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376), réglementant l'attribution de bourses aux élèves du Centre de Formation Administrative et Politique.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — L'effet de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 14 décembre 1956 (11 djoumada I 1376), prévu pour l'exercice 1956-1957, et étendu à l'exercice 1957-1958, est de nouveau maintenu et étendu à l'année universitaire 1958-1959.

ART. 2. — Le Directeur de l'Ecole Nationale d'Administration et du Centre de Formation Administrative et Politique est chargé de l'application du présent arrêté.

Tunis, le 31 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INTERIEUR

CREATION D'UNE COMMUNE

Décret n° 58-290 du 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378), portant création d'une commune à Sidi-bou-Zid.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,

Vu le décret du 11 mars 1957 (12 chaabane 1376) portant loi municipale;

Vu l'avis des Secrétaires d'Etat à l'Intérieur, aux Finances et aux Travaux Publics et à l'Habitat;

Décrétons :

ARTICLE PREMIER. — Il est créé, à dater de la promulgation du présent décret, une commune à Sidi-bou-Zid.

Le nombre des conseillers municipaux est fixé à six et celui des adjoints à deux.

ART. 2. — Le territoire de la commune de Sidi-bou-Zid est limité par la ligne polygonale indiquée sur le plan annexé au présent décret et définie comme suit :

1. — Angle Nord-Est du premier ponceau de la Route M.C. 125 en allant de Sidi-bou-Zid à Lessouda.
2. — Point situé sur le barrage Nord de protection du village et à 65 mètres à l'Est de la piste de Djelma à Sidi-bou-Zid.
3. — Angle Nord-Ouest de la Maison de l'Enfance.
4. — Point situé à 20 mètres sur le prolongement du côté Nord-Ouest du bloc de Recasement.
5. — Point situé à 20 mètres à l'Ouest sur le prolongement de l'alignement de la façade Nord de l'huilerie de la Coopérative.
6. — Point situé en terrain de cactus à 150 mètres au Sud du point 5.
7. — Angle Sud du château d'eau.
8. — Point situé près d'une tabia à 500 mètres au Sud du point 1.

ART. 3. — Le domaine public communal sera déterminé par un décret ultérieur.

ART. 4. — Dans un délai de six mois, à dater de son installation, la Municipalité de Sidi-bou-Zid devra marquer sur le terrain les sommets de la ligne polygonale constituant le périmètre communal ci-dessus défini, par des bornes spéciales en forme de pyramides rectangulaires.

ART. 5. — La nouvelle commune susvisée fonctionnera dans la plénitude de ses attributions financières et fiscales à compter de la date d'ouverture de l'exercice budgétaire 1958-1959.

Est rapportée, à partir de la même date, l'application du décret du 31 décembre 1910 (28 doul hidja 1328) en tant qu'il autorise la perception de la taxe locative d'Etat sur les immeubles sis dans le périmètre de cette commune.

ART. 6. — Les Secrétaires d'Etat à l'Intérieur, aux Finances et aux Travaux Public et à l'Habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République Tunisienne*.

Fait à Tunis, le 4 novembre 1958 (21 rabia II 1378).

P. le Président de la République Tunisienne :

*Le Secrétaire d'Etat à la Présidence
et par délégation,*

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

PERSONNEL

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 29 août 1958 (13 safar 1378) modifiant le statut du personnel titulaire de l'Administration des Finances.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354) portant statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 29 juin 1957 (1er doul hidja 1376) portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1957-58;

Vu la loi 58-45 du 31 mars 1958 (10 ramadan 1377) portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1958-59;

Vu l'arrêté du 1er août 1941 (8 redjeb 1360) fixant le statut du personnel fonctionnaire titulaire de l'Administration des Finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — A titre transitoire, et pour la constitution initiale du cadre, l'Inspecteur chef des bureaux peut être nommé au choix, jusqu'au 31 décembre 1958, parmi les fonctionnaires de la catégorie A, prévue à l'article 104 du décret du 23 mai 1949 (25 redjeb 1368), assumant à la date du 1^{er} avril 1957, à la Trésorerie Générale de Tunisie, les responsabilités normalement dévolues aux Inspecteurs chefs des bureaux.

ART. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} avril 1957, pour ordre, et effet pécuniaire, à compter du 1^{er} avril 1958.

Tunis, le 29 août 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

SADOK MOKADDEM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

TIMBRE DE FORMALITES ADMINISTRATIVES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 30 octobre 1958 (16 rabia II 1378) portant modification de l'arrêté du 21 février 1947 (30 rabia I 1366) relatif à la perception du timbre de formalités administratives.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu les articles 36 et 37 du décret du 31 mars 1946 (28 rabia II 1365) portant modification des ressources budgétaires, tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par les textes subséquents;

Vu l'arrêté du 21 février 1947 (30 rabia I 1366) relatif à la perception

de divers droits et taxes au moyen de l'apposition du timbre de formalités administratives.

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le paragraphe 1^{er} de l'article premier de l'arrêté susvisé du 21 février 1947 (30 rabia I 1366) est abrogé.

ART. 2. — Le droit d'examen pour le certificat de capacité de conduite automobile et le droit sur le permis de conduire et ses duplicatas sont perçus contre délivrance d'une quittance et souche détachée d'un quittancier spécial et donnent lieu, tous les mois, au versement de leur produit à la caisse du Trésorier Général de Tunisie.

ART. 3. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1^{er} novembre 1958.

Tunis, le 30 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CARTES A JOUER

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Finances du 3 novembre 1958 (20 rabia II 1378), relatif à l'importation des cartes à jouer.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances,

Vu le décret du 22 décembre 1930, (1er chaabane 1349) prévoyant des dérogations aux prohibitions d'importation et notamment l'article 2 en ce qui concerne les cartes à jouer.

Vu l'article 1^{er} de l'arrêté du 9 octobre 1950, (26 doul hidja 1369), relatif au droit à percevoir sur les cartes à jouer importées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1930 (1^{er} chaabane 1349),

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le droit perçu sur les cartes à jouer importées dans les conditions prévues à l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1930 (1^{er} chaabane 1349), fixé à 300 francs par jeu par l'article 1^{er} de l'arrêté susvisé du 9 octobre 1950 (26 doul hidja 1369), est porté à 400 francs par jeu.

ART. 2. — Le Contrôleur général des Douanes et le Chef de Service des Contributions Indirectes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 3 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

AVIS N° 63

DU SECRETAIRE D'ETAT AUX FINANCES

Conformément au protocole tuniso-tchécoslovaque du 12 septembre 1958, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1^{er} novembre 1958, les paiements courants entre la Tunisie et la Tchécoslovaquie continuent à être régis par l'accord de paiement du 24 septembre 1957 qui a fait l'objet de publication au *Journal Officiel de la République Tunisienne* du 19 novembre 1957, sous décret n° 57-86 du 16 novembre 1957.

Les paiements courants susceptibles d'être réalisés par l'intermédiaire des comptes visés à l'article 1^{er} de l'accord de paiement du 29 septembre 1957, sont arrêtés comme suit dans le protocole du 12 septembre 1958 :

- la valeur des marchandises échangées entre la Tunisie et la Tchécoslovaquie ainsi que les frais accessoires y afférents ;

- les taxes et frais portuaires et les frais d'approvisionnement de navires ;

- les frais d'entretien des missions officielles ;

- les frais de voyage et de séjour à caractère commercial, officiel ou privé ;

- les droits et créances provenant des brevets, licences, marques de fabrique, droit d'auteur, etc... ;

- les amendes et frais judiciaires ;

- et, d'une manière générale, tous les paiements courants qui seraient convenus entre les autorités compétentes des deux pays.

Les frais accessoires afférents à la valeur des marchandises échangées comprennent notamment, les frais de transport de toutes sortes, les assurances et commissions, les frais de représentation commerciale, d'exposition, de foire ou de publicité, ainsi que les frais d'opérations bancaires.

SECRETARIAT D'ETAT AU COMMERCE ET A L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par arrêtés du Secrétaire d'Etat à la Présidence du 3 novembre 1958 (20 rabia II 1378) :

Sont nommés :

Directeur de l'Association d'Intérêt Collectif de Souk-el-Biaz :

M. Mohamed ben Abdallah Bouallègue.

Membres du Comité de Direction :

MM. El Mouaddeb ben Mohamed Djaouachi ;

Ali ben Mohamed Bourougaa ;

Simon Sayada.

Le Directeur et les Membres du Comité de Direction de l'Association d'Intérêt Collectif de Souk-el-Biaz sont nommés pour une durée de trois ans, à compter de la date du présent arrêté.

Leur mandat pourra être renouvelé.

Sont nommés :

Directeur de l'Association d'Intérêt Collectif de Graad :

M. Mohamed ben Hadj Ahmed ben Saïd.

Membres du Comité de Direction :

MM. Salah ben Belghith ben Boubaker ;

Mohamed ben Ali El Mabrouk ;

Boubaker ben Ahmed ben Rabah.

Le Directeur et les Membres du Comité de Direction de l'Association d'Intérêt Collectif de Graad sont nommés pour une durée de trois ans, à compter de la date du présent arrêté.

Leur mandat pourra être renouvelé.

Sont nommés :

Directeur de l'Association d'Intérêt Collectif de Zaafrane (Adharas) :

M. M'Hamed ben Mohamed ben Bouzid.

Membres du Comité de Direction :

MM. Brahim ben El Mabrouk ben Brahim ;

Mohamed ben Amor ben Djamaa ;

Ali ben Ali Toumi.

Le Directeur et les Membres du Comité de Direction de l'Association d'Intérêt Collectif de Zaafrane (Adharas) sont nommés pour une durée de trois ans, à compter de la date du présent arrêté.

Leur mandat pourra être renouvelé.

Sont nommés :

Directeur de l'Association d'Intérêt Collectif d'Ain El Hessaï :

M. Khalifa ben Saïd.

Membres du Comité de Direction :

MM. Mohamed ben Ali Chabani ben Laajeli ;

Ali ben El Hadj Ahmed ;

El Aïdi ben Abdallah ben M'Hamed.

Le Directeur et les Membres du Comité de Direction de l'Association d'Intérêt Collectif d'Ain El Hessaï sont nommés pour une durée de trois ans, à compter de la date du présent arrêté.

Leur mandat pourra être renouvelé.

SECRETARIAT D'ETAT A L'AGRICULTURE

PRIX DES CEREALES

Arrêté des Secrétaires d'Etat aux Finances et à l'Agriculture du 6 novembre 1958 (23 rabia II 1378), fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1958-1959.

Le Secrétaire d'Etat aux Finances et le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

Vu le décret du 3 février 1937 (23 doul kaada 1355), relatif à la formation de la S.T.O.N.L.B., modifié par les décrets des 6 octobre 1919 (13 doul hidja 1368) et 31 janvier 1952 (4 djoumada I 1371) ;

Vu le décret du 10 mars 1938 (8 moharem 1357), relatif à l'organisation de l'Office des Céréales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété ;

Vu le décret du 28 juin 1945 (18 redjeb 1361), portant modification et refonte des textes relatifs à la Caisse de Compensation, modifié et complété par le décret du 26 juin 1947 (7 chaabane 1366) et notamment l'article 3 de ce dernier texte ;

Vu le décret du 25 octobre 1951 (24 moharem 1371), portant modification du budget de l'exercice 1951-1952 et notamment son article 9 relatif à l'impôt sur les céréales et légumineuses ;

Vu le décret du 29 avril 1954 (25 chaabane 1373), relatif à l'organisation du marché des céréales ;

Vu le décret du 30 mai 1956 (20 chaoual 1375), relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer ;

Vu le décret du 31 mai 1956 (20 chaoual 1375), relatif aux transports de céréales et de produits de minoterie ;

Vu le décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375), portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1956-1957 ;

Vu le décret du 29 juin 1957 (1er doul hidja 1376), portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1957-1958 ;

Vu l'arrêté du 2 juin 1937 (21 rabia I 1356), fixant les obligations incombant aux coopératives, organismes assimilés et négociants inscrits, modifié par l'arrêté du 8 juillet 1952 (15 chaoual 1371) ;

Vu l'arrêté du 17 juillet 1952 (24 chaoual 1371), relatif aux modalités de paiement des frais de transport des céréales de la récolte 1952, modifié par l'arrêté du 12 juillet 1956 (3 doul hidja 1375) ;

Vu l'arrêté du 25 mai 1955 (3 chaoual 1371), relatif à la livraison et à la circulation des céréales en Tunisie.

Vu l'arrêté du 25 août 1955 (6 moharem 1375), fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1955-1956, modifié par l'arrêté du 7 avril 1956 (25 chaabane 1375) ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1957 (12 rabia I 1377), fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 1957-1958 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1958 (1er doul kaada 1377), fixant le montant des acomptes à accorder aux producteurs sur le prix des blés tendres et durs et orges de la récolte 1958.

Arrêtent :

TITRE I

PRIX DES CEREALES

Blé tendre

ARTICLE PREMIER. — Le prix de base à la production du quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte

1958 est fixé à 3 D. 596 m. pour un blé de poids spécifique compris entre 74 kg. 500 et 75 kg. 499, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur, dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.

BONIFICATIONS ET RÉFRACTIONS

ART. 2. — Le prix de base fixé à l'article précédent est affecté des bonifications et réfractions indiquées ci-dessous.

BONIFICATIONS

A. — Pour poids spécifique

De 75 kg. 500 à 78 kg. 499, bonification de 16 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 gr.

De 78 kg. 500 à 79 kg. 999, bonification de 10 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 gr.

A partir de 80 kg., bonification de 5 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 gr.

B. — Pour valeur boulangère (W)

Les blés tendres « Florence-Aurore » dont le W, déterminé par la méthode Chopin, sera reconnu supérieur à 150, bénéficieront d'une prime pour valeur boulangère fixée à 170 m. par quintal.

C. — Pour siccité

Les blés tendres dont la teneur en eau est inférieure à 12 % pourront faire l'objet d'une prime de siccité fixée comme il suit :

- De 11,5 à 11,99 %, bonification de 17 m.
- De 11 à 11,49 %, bonification de 34 m.
- De 10,5 à 10,99 %, bonification de 51 m.
- Et ainsi de suite en augmentant de 17 m. par demi-point.

RÉFRACTIONS

A. — Pour poids spécifique

— De 74 kg. 499 à 70 kg., réfaction de 16 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 gr.

— De 69 kg. 999 à 67 kg., réfaction de 32 m. pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 gr.

— Au-dessous de 67 kg., le blé n'est pas considéré comme sain, loyal et marchand.

Le poids spécifique sera déterminé à l'aide de la trémie conique de 50 litres.

B. — Pour humidité

Les blés tendres dont la teneur en eau est supérieure à 17 % pourront faire l'objet d'une réfaction pour humidité fixée comme il suit :

- De 17,01 à 17,5 % d'humidité : réfaction de 34 m.
- De 17,51 à 18 % d'humidité : réfaction de 68 m.
- De 18,01 à 18,5 % d'humidité : réfaction de 102 m.
- De 18,51 à 19 % d'humidité : réfaction de 136 m.

Au delà de 19 % d'humidité, le blé n'est plus considéré comme sain, loyal et marchand.

C. — Pour impuretés

Tolérance de 2 %, dont 1 % au maximum d'impuretés proprement dites (matières inertes, débris végétaux, grains sans valeur, grains chauffés et grains germés).

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 5 % :

a) Impuretés proprement dites :

- De 1,01 à 2 % : réfaction de 34 m. par quintal.
- De 2,01 à 3 % : réfaction de 68 m. par quintal.
- De 3,01 à 4 % : réfaction de 102 m. par quintal.
- De 4,01 à 5 % : réfaction de 136 m. par quintal.

Au delà de 5 %, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

b) Graines étrangères utilisables pour le bétail :

- Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 3 % : réfaction de 18 m. par quintal.

— De 3,01 à 4 % : réfaction de 34 m. par quintal.

— De 4,01 à 5 % : réfaction de 51 m. par quintal.

Au delà de 5 %, la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

D. — Pour blés cassés et petits grains

Utiliser le crible de tôle perforé de trous rectangulaire de 20 m/m $\times$ 2,1 m/m, en l'agitant uniquement suivant un plan horizontal.

Classer le dessous du crible obtenu en trois lots :

— Les grains petits, mais normaux qui sont à revers à la masse sans réfaction;

— Les grains cassés, appréciés par préférence aux standards établis par le Service Botanique et Agronomique.

La tolérance en grains cassés et grains maigres additionnés est de 5 %.

Au delà de 5 %, la réfaction sera fixée comme il suit :

	Grains cassés	Grains maigres
--	---------------	----------------

— De 5,01 à 6 %, réfaction de 17 m. par ql. 22 m. par

— De 6,01 à 7 %, réfaction de 34 m. par ql. 44 m. par

— De 7,01 à 8 %, réfaction de 51 m. par ql. 66 m. par

Lorsque le pourcentage total d'impuretés, de blés cassés et de grains maigres dépasse 8 %, la réfaction peut être déterminée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

Aucune réfaction ne sera appliquée lorsque le total d'impuretés des blés cassés et des grains maigres ne dépasse pas 7 % dont 2 % maximum d'impuretés constituées, pour la moitié au plus, par des impuretés proprement dites.

E. — Pour fenugrec

— De 1 à 10 gr. pour 100 kg., réfaction de 34 m. p quintal.

— De 11 à 40 gr. pour 100 kg., réfaction de 68 m. p quintal.

— De 41 à 100 gr. pour 100 kg., réfaction de 102 m. p quintal.

— De 101 à 150 gr. pour 100 kg., réfaction de 136 m. p quintal.

— De 151 à 200 gr. pour 100 kg., réfaction de 170 m. p quintal.

— De 201 à 250 gr. pour 100 kg., réfaction de 204 m. p quintal.

Au-dessus de 250 grammes pour 100 kg., la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

F. — Pour ail, mélapyre et grains nuisibles divers

— De 1 à 10 gr. pour 100 kg., réfaction de 17 m. p quintal.

— De 11 à 40 gr. pour 100 kg., réfaction de 34 m. p quintal.

— De 41 à 100 gr. pour 100 kg., réfaction de 51 m. p quintal.

— De 101 à 150 gr. pour 100 kg., réfaction de 68 m. p quintal.

— De 151 à 200 gr. pour 100 kg., réfaction de 85 m. p quintal.

— De 201 à 250 gr. pour 100 kg., réfaction de 102 m. p quintal.

Au-dessus de 250 grammes pour 100 kg., la réfaction supplémentaire est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

G. — Pour mélilot

Tolérance : 50 grammes pour 100 kg. de blé.

— De 50 à 300 grammes : réfaction de 17 m. par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes.

Au-dessus de 300 grammes, la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.

H. — Pour ivraie

Tolérance : 1/1.000.

— De 1 à 2/1.000 : réfaction de 34 m. par quintal.

— De 2 à 3/1.000 : réfaction de 68 m. par quintal.
— Au-dessus de 3/1.000, la réfaction à appliquer sera terminée entre acheteur et vendeur.

I. — Pour les blés cariés, boutés, mouchetés

Blés faiblement cariés, boutés, mouchetés, avec légère leur, réfaction variant de 34 à 68 m. par quintal.
Blés moyennement cariés, avec forte odeur, réfaction variant de 68 à 136 m. par quintal.

L'appréciation du degré d'atteinte pour les blés cariés, boutés ou mouchetés doit se faire par comparaison avec les andards délivrés par le Service Botanique et Agronomique.

Les blés pour lesquels une réfaction supérieure semble-
it justifiées, seront soumis à l'appréciation de la S.T.O.
I.C. qui, pour chaque lot, fixera le montant de la réfac-
on à appliquer.

J. — Pour les blés piqués et charançonnés

Tolérance : 2 %.

— De 2,01 à 5 % : réfaction de 17 m. par quintal.

— De 5,01 à 10 % : réfaction de 34 m. par quintal.

— De 10,01 à 30 % : réfaction de 85 m. par quintal.

A partir de 30,01 %, la réfaction sera fixée d'un commun
accord entre acheteur et vendeur.

K — Pour les blés punaisés

Tolérance : 2 %.

— De 2,01 à 2,5 % : réfaction de 34 m.

— De 2,51 à 3 % : réfaction de 68 m.

Au delà de 3 %, la réfaction sera fixée d'un commun ac-
cord entre acheteur et vendeur.

Blé dur

ART. 3. — Le prix de base à la production du quintal de
é dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1958, est fixé
D., 468 m.

Ce prix s'entend pour un blé de poids spécifique compris
entre 75 kg. 500 et 77 kg. 400, rendu sur wagon-gare ou
agasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus
voisine du lieu de production, ou pour parité de ces condi-
tions.

ART. 4. — Les bonifications et réfections à apporter au
prix de base, en vue de tenir compte de la qualité particu-
lière de chaque lot, peuvent être déterminées par accord
entre le vendeur et l'acheteur, conformément aux disposi-
tions de l'article 4 de l'arrêté sus-visé du 25 août 1955
(n° 10489 du 1955).

Dans le cas où cet accord n'est pas réalisé, les bonifica-
tions et réfections sont calculées selon le barème ci-après,
la valeur de l'unité étant retenue pour le millièmes arrondi
au prix de base du blé dur, soit 4 m. 5.

Barème des bonifications et des réfections applicables aux blés durs livrés hors standards

1° BONIFICATIONS

A. — Pour poids spécifique

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250
grammes :

— De 77,5 à 81,999 : bonification de 3,3 unités, soit 15 m.

— De 82 à 82,999 : bonification de 4,8 unités, soit 8 m.

— De 83 à 83,999 : bonification de 1 unité, soit 4 m. 5.

B. — Pour faible proportion de mitadin

Blé dont l'indice Nottin comprenant le blé tendre compté
comme mitadin 100, pour 100 tant qu'il ne dépasse pas la
proportion maxima de 2,5 % se situe entre :

— 12 et 11,01 : bonification de 1,3 unités, soit 6 m.

— 11 et 10,01 : bonification de 2,6 unités, soit 12 m.

— 10 et 9,01 : bonification de 3,9 unités, soit 18 m.

— 9 et au-dessous : bonification de 5,2 unités, soit 23 m.

C. — Pour faible proportion d'impuretés

— De 1,25 à 1,01 % d'impuretés : bonification de 2,5
unités, soit 11 m.

— De 1 à 0,76 % d'impuretés : bonification de 5
unités, soit 22 m.

— De 0,75 à 0,51 % d'impuretés : bonification de 7,5
unités, soit 34 m.

A partir de 0,5 % et au-dessous : bonification de 14 uni-
tés, soit 63 m.

2° RÉFACTIONS

Le prix de base du quintal doit être, s'il y a lieu, diminué
des réfections suivantes :

A. — Pour poids spécifique

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 gram-
mes :

— De 76,499 à 76 kg. : réfaction de 5 unités, soit 22 m.

— De 75,999 à 75 kg. : réfaction de 7,5 unités, soit 34 m.

— De 74,999 à 74 kg. : réfaction de 10 unités, soit 45 m.

Au-dessus de 74 kg. : réfaction à débattre entre vendeur
et acheteur.

B. — Pour présence de blé tendre et forte proportion de mitadin

Jusqu'à une proportion de 2,5 %, le blé tendre entre dans
le calcul de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé dur
mitadiné à 100 %.

Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supé-
rieure à 2,5 %, le blé tendre est décompté à part et donne
lieu jusqu'à 5 % à une réfaction de 0,5 unité par tranche
ou fraction de tranche de 250 grammes.

Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supé-
rieure à 5 %, la réfaction est à débattre entre vendeur et
acheteur. Dans le cas où l'acheteur est un fabricant de se-
mence, celui-ci a la faculté de refuser le lot.

Réfections applicables pour Indice Nottin supérieur à 13
(compris éventuellement le blé tendre comme indiqué ci-
dessous).

Indice 13,01 à 14 : réfaction de 1,3 unités, soit 6 millimes.

Indice 14,01 à 15 : réfaction de 2,8 unités, soit 13 millimes.

Indice 15,01 à 16 : réfaction de 4,5 unités, soit 20 millimes.

Indice 16,01 à 17 : réfaction de 6,4 unités, soit 29 millimes.

Indice 17,01 à 18 : réfaction de 8,5 unités, soit 38 millimes.

Indice 18,01 à 19 : réfaction de 11 unités, soit 49 millimes.

Indice 19,01 à 20 : réfaction de 13,5 unités, soit 61 millimes.

Indice 20,01 à 21 : réfaction de 16,5 unités, soit 74 millimes.

Indice 21,01 à 22 : réfaction de 19,5 unités, soit 88 millimes.

Indice 22,01 à 23 : réfaction de 23 unités, soit 103 millimes.

Indice 23,01 à 24 : réfaction de 26,5 unités, soit 119 millimes.

Indice 24,01 à 25 : réfaction de 30,5 unités, soit 137 millimes.

Indice 25,01 à 26 : réfaction de 34 unités, soit 153 millimes.

Indice 26,01 à 27 : réfaction de 38 unités, soit 171 millimes.

Indice 27,01 à 28 : réfaction de 42 unités, soit 189 millimes.

Indice 28,01 à 29 : réfaction de 46 unités, soit 207 millimes.

Indice 29,01 à 30 : réfaction de 50 unités, soit 225 millimes.

Indice 30,01 à 31 : réfaction de 55 unités, soit 247 millimes.

Indice 31,01 à 32 : réfaction de 60 unités, soit 270 millimes.

Indice 32,01 à 33 : réfaction de 65 unités, soit 292 millimes.

Indice 33,01 à 34 : réfaction de 70 unités, soit 315 millimes.

Indice 34,01 à 35 : réfaction de 75 unités, soit 337 millimes.

Les blés d'indice supérieur à 35 subiront uniformément
une réfaction de 80 unités, soit 360 millimes.

C. — Pour forte proportion de criblures

Utiliser le crible de 1616 perforé de trous rectangulaires
de 20 mm. $\times$ 2,1 en l'agitant uniquement suivant un plan
horizontal.

Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :

- Les grains petits, mais normaux, qui sont à reverser
à la masse sans réfaction;
- Les grains cassés;
- Les grains maigres, appréciés par référence aux stan-
dards établis par le Service Botanique et Agronomique.

La tolérance en grains cassés et grains maigres additionnés est de 4 p. 100.

Au delà, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, réfaction de :

- Pour les grains cassés : 1,8 unités, soit 8 millimètres.
- Pour les grains maigres : 2,3 unités, soit 10 millimètres.

D. — Pour forte proportion de grains farineux
(autres que le blé tendre ou mitadin)

Tolérance : 4 %.

Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes :

- De 1,01 % à 5 % : réfaction de 1,5 unités, soit 7 millimètres.

A partir de 5,01 % : réfaction de 2,5 unités, soit 11 millimètres.

E. — Pour forte proportion de grains de blé dur roux
(Red Durum)

Tolérance : 3 %.

Au delà : réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

F. — Pour forte proportion de grains mouchetés
(germe noirci, ou sillon noirci, ou germe et sillon noircis)

- Grains faiblement atteints : pas de réfaction.
- Grains dont le germe est fortement atteint seul :

Tolérance : 5 %.

Au delà : réfaction de 1,5 unités, soit 7 millimètres par tranche de 250 grammes.

- Grains dont le sillon est fortement atteint :

Tolérance : 2,5 %.

Au delà : réfaction de 2,25 unités : soit 10 millimètres par tranche de 250 grammes.

G. — Pour forte proportion de grains boutés
(brosse noireie)

- Grains faiblement boutés : pas de réfaction.
- Grains fortement boutés : tolérance 6 %.

Au delà : réfaction de 0,75 unités par kilo, soit 3 millimètres. L'appréciation du degré d'atteinte, pour les grains mouchetés ou boutés, doit se faire par comparaison avec des standards délivrés par le Service Botanique et Agronomique.

H. — Pour forte proportion de grains cariés
(amande atteinte)

Tolérance : 0,5 %.

Au delà : réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

I. — Pour forte proportion de grains panaisés

Tolérance : 2 %.

Au delà : réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

J. — Pour forte proportion de grains attaqués par le charançon et l'altécite

Tolérance : 0,5 %.

— De 0,51 à 1 % de grains attaqués, réfaction de 2 unités, soit 9 millimètres.

— De 1,01 à 1,5 % de grains attaqués, réfaction de 6 unités, soit 27 millimètres.

— De 1,51 à 2 % de grains attaqués, réfaction de 12 unités, soit 54 millimètres.

Au delà de 2 %, réfaction à débattre entre vendeur et acheteur.

K. — Pour forte proportion de grains nuisibles
(ail, fénugrec, ivraie, mélilot)

Tolérance : 0,05 % avec maximum de 0,01 % pour l'ail, le fénugrec et l'ivraie réunis.

A partir de 0,051 % par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes comprenant au maximum 10 grammes d'ail,

fénugrec et ivraie réunis : réfaction d'une unité, soit 4 millimètres 50.

Si la proportion d'ail, fénugrec et ivraie réunis excède en poids la proportion de un cinquième par rapport à l'ensemble des grains nuisibles on ne comptera que l'ail, le fénugrec et l'ivraie et on appliquera une réfaction d'une unité par tranche ou fraction de tranche de 15 grammes, au delà de la tolérance de 10 grammes prévue pour ces grains.

L. — Pour forte proportion d'impuretés diverses
(minérales, végétales ou animales comprenant toutes les impuretés ne figurant pas au § précédent)

Tolérance : 1,5 %.

Au delà par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes, réfaction de 3 unités, soit 13 millimètres.

M. — Non cumul des réfections

Au cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'objet de réfaction (exemple : grains à la fois cassés, mitadinés et boutés), seule la réfaction la plus forte est appliquée.

N. — Limite d'application du présent barème

Dans le cas où, par suite de l'application des bonifications et réfections du présent barème, un lot de blé dur atteindrait un prix inférieur à celui qu'il obtiendrait par l'application du barème établi pour les blés tendres de la récolte 1958, ce dernier barème devrait être appliqué.

ART. 5. — Les producteurs de blé dur pour leurs livraisons aux organismes stockeurs, comme les organismes stockeurs pour leurs ventes aux utilisateurs, ont la faculté de présenter leurs grains en lots homogènes répondant aux caractéristiques des trois grades définis par le tableau annexé au présent arrêté.

Pour pouvoir bénéficier de cette faculté, un producteur devra toutefois, soit livrer en lots de 500 quintaux au minimum, soit livrer un lot unique correspondant à la totalité de son disponible avec, en ce cas, présentation de sa déclaration de récolte à l'appui.

ART. 6. — Le prix à la production du quintal de blé dur standardisé s'établit comme suit, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions :

- Grade n° 1 : prix de base plus 104 unités;
- Grade n° 2 : prix de base plus 83 unités;
- Grade n° 3 : prix de base plus 67 unités.

Orge.

ART. 7. — Le prix de base de l'orge, saine, loyale et marchande de la récolte 1958, d'un poids spécifique compris entre 58 kg. 500 et 58 kg. 999, à payer aux producteurs, est fixé à 2 D., 158 m. le quintal, rendu sur wagon-gare ou magasin de l'organisme stockeur dans la localité la plus proche du lieu de production, ou pour parité de ces conditions.

Les bonifications ou réfections à appliquer au prix de base seront déterminées conformément au barème annexé au présent arrêté.

1° BONIFICATIONS

A. — Pour poids spécifique

— A partir de 59 kg. et jusqu'à 65 kg. 999, bonification par quintal d'orge de 12 millimètres par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

— A partir de 66 kg., bonification de 8 millimètres par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B. — Pour variété « Brasserie »

Les orges dites de « Brasserie » bénéficient d'une prime librement débattue entre acheteur et vendeur à condition de répondre aux caractéristiques suivantes :

- Poids spécifique : 68 kg. à l'hectolitre.
- Faculté germinative après 120 heures, au moins égale à 92 % de la totalité des grains (orgettes et grains étrangers non compris).

2° RÉFRACTIONS

A. — Pour poids spécifique

Au-dessous de 58 kg. 500, réfraction par quintal d'orge de 12 millimètres par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

B. — Pour impuretés

Tolérance : 2 % dont, au maximum, 1 % de matières inertes et graines sans valeur.

Au-dessus de la tolérance et jusqu'à 5 % :

— 12 m. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et graines sans valeur.

— 6 m. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de céréales étrangères.

De 5,01 à 7 % :

— 24 m. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de matières inertes et graines sans valeur.

— 12 m. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes de céréales étrangères.

Au delà de 7 %, la réfraction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur.

Dispositions communes

ART. 8. — Toutes les fois que la réfraction à appliquer doit être fixée d'un commun accord entre l'acheteur et le vendeur et que cet accord ne se réalise pas, l'arbitrage de la S.T.O.N.I.C. pourra être demandé concurremment par les deux parties.

Dans cette hypothèse, l'acheteur et le vendeur devront accepter irrévocablement le résultat de l'arbitrage.

Fermages

ART. 9. — Les prix de base du blé tendre, du blé dur et de l'orge servant au calcul des fermages et des paiements en espèces prévus à la parité du prix du blé aux termes des conventions en cours sont fixés à 3 D., 596 m. pour le blé tendre, à 4 D., 468 m. pour le blé dur, et 2 D., 158 m. pour l'orge.

Ces prix sont diminués du montant de la taxe de statistique, de l'impôt et de la cotisation de résorption tels qu'ils figurent à l'article 14, 1^{er}, ci-après.

Le montant des fermages s'établit donc à :

- 3 D., 155 m. pour le blé tendre.
- 3 D., 947 m. pour le blé dur.
- 1 D., 800 m. pour l'orge.

TITRE II

PAIEMENT — RETROCESSION — STOCKAGE

ART. 10. — Le taux de la taxe de statistique, instituée par le décret susvisé du 6 octobre 1949 (13 doul hidja 1368), est fixé à 35 millimètres par quintal de blé tendre, de blé dur et d'orge de la récolte 1958.

ART. 11. — Le montant de la cotisation de résorption instituée par l'article 3 du décret du 29 avril 1954 (25 chaâbane 1373) est fixé à 168 millimètres par quintal de blé tendre, 200 millimètres par quintal de blé dur et 164 millimètres par quintal d'orge de la récolte 1958.

ART. 12. — Les prix à la production du blé tendre, du blé dur et de l'orge, fixés aux articles 1, 3 et 7 du présent arrêté sont diminués d'une somme de 40 millimètres par quintal, destinée à alimenter le compte soutien du marché des céréales.

ART. 13. — Les prix normaux de rétrocession du blé tendre, du blé dur et de l'orge par les organismes stockeurs comprennent :

a) Le prix de base fixé par les articles 1 à 7 ci-dessus ;

b) La marge brute de rétrocession des organismes stockeurs fixée à :

- 266 millimètres par quintal de blé tendre.
- 311 millimètres par quintal de blé dur.
- 233 millimètres par quintal d'orge.

c) La péréquation de transport fixée à 150 millimètres par quintal de céréales par l'article 4 de l'arrêté susvisé du 17 juillet 1952 (24 chaoual 1371).

Dans ces conditions, les prix normaux de rétrocession sont fixés comme suit :

- Blé tendre : 4 D., 012 m. par quintal.
- Blé dur : 4 D., 929 m. par quintal.
- Orge : 2 D., 544 m. par quintal.

A compter du 5 novembre 1958, la rétrocession des orges destinées à la consommation humaine et animale sera effectuée suivant autorisation de la S.T.O.N.I.C. à un prix réduit fixé à 2 D., 380 m. par quintal.

Ces prix seront éventuellement modifiés en fonction des bonifications et réflexions déterminées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Blé dur standardisé

- Grade n° 1 : 5 D., 397 m. par quintal.
- Grade n° 2 : 5 D., 302 m. par quintal.
- Grade n° 3 : 5 D., 230 m. par quintal.

Ces prix s'entendent pour les céréales livrées dans les sacs de l'acheteur, à la porte des magasins des organismes stockeurs, port tunisien ou parité.

ART. 14. — Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prix de rétrocession des céréales livrées sur autorisation de la S.T.O.N.I.C. à la consommation ou aux semences sur les lieux de production, ne comprendront pas la péréquation de transport prévue au paragraphe c) de l'article 12 ci-dessus.

ART. 15. — Les organismes stockeurs versent au Service des Contributions Indirectes :

1° Par quintal de blé tendre, de blé dur et d'orge reçu par eux, et par prélèvement sur le prix payé aux producteurs ou détenteurs :

a) La taxe de statistique de 35 millimètres prévue à l'article 10 ci-dessus. Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charge, en recettes, au budget de la S.T.O.N.I.C. dans les conditions suivantes :

— 27 m., 00 au bénéfice du compte « Frais de Fonctionnement ».

— 6 m., 5 au bénéfice du compte « Fonds Spécial de la S.T.O.N.I.C. ».

— 1 m., 5 au bénéfice du compte « Amélioration de la culture du blé ».

b) Le montant de la cotisation de résorption prélevé par quintal de blé tendre, de blé dur et d'orge prévue à l'article 11 ci-dessus.

c) L'impôt sur les céréales prévu à l'article 9 du décret susvisé du 25 octobre 1951 (24 moharem 1371) majoré :

Du décime prévu à l'article 13 du décret du 30 juin 1956 (21 doul kaada 1375) portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1956-1957.

d) 40 millimètres au bénéfice du compte « Soutien du Marché des Céréales ».

2° Par quintal de blé tendre, de blé dur et d'orge rétrocedé, et par prélèvement sur la marge de rétrocession incluse dans les prix fixés à l'article 12 ci-dessus :

a) Une somme destinée à couvrir les primes prévues à l'article 16 ci-après et fixée à :

- 150 m. par quintal de blé tendre.
- 195 m. par quintal de blé dur.
- 120 m. par quintal d'orge.

Le montant des recouvrements effectués à ce titre sera pris en charge, en recettes, au compte du budget de la S.T.O.N.I.C. intitulé « Soutien du marché des céréales ».

b) Une somme de 20 m. destinée à alimenter le compte du budget de la S.T.O.N.I.C. intitulé « Fonds d'équipement S.T.O.N.I.C. ».

3° Par quintal de blé tendre et de blé dur livré directement de la culture en minoterie ou en semoulerie, une somme de 45 m. à prélever sur la marge de rétrocession à prendre en charge au compte du budget de la S.T.O.N.I.C. intitulé « Fonds spécial de la S.T.O.N.I.C. ».

ART. 16. — A compter du 1^{er} juin 1958, pour couvrir les frais de financement, de magasinage, d'entretien et de conservation des blés tendres, des blés durs et des orges de la récolte 1958, les organismes stockeurs recevront une prime calculée sur les stocks en magasin à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois.

Le taux de cette prime bi-mensuelle est fixé comme suit :

a) Période du 1^{er} juin 1958 au 31 octobre 1958 inclus :

- 12 m., 5 par quintal de blé tendre.
- 13 m., 75 par quintal de blé dur.
- 10 m. par quintal d'orge.

b) A compter du 1^{er} novembre 1958 :

- 13 m., 5 par quintal de blé tendre.
- 16 m. par quintal de blé dur.
- 10 m. par quintal d'orge.

L'inexécution, dans un délai de quinze jours, des ordres de livraison notifiés par la S.T.O.N.I.C., pourra donner lieu à la suppression des primes de magasinage relatives aux quantités de céréales non-livrées.

ART. 17. — Le règlement des primes prévues à l'article précédent au profit des organismes stockeurs, sera effectué par la S.T.O.N.I.C., sur présentation des mémoires mensuels, établis en quatre exemplaires, conformément aux modèles déposés à la S.T.O.N.I.C., remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois pour le mois précédent.

Ces mémoires devront être accompagnés d'un relevé établi en quatre exemplaires indiquant, par variété de céréales et par quinzaine, le stock au début de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine, ainsi que le stock en fin de quinzaine.

Enfin, l'organisme stockeur devra joindre à l'appui de ces mémoires mensuels, la justification du paiement des sommes dues au titre des versements visés au § 1^o a), b) et d), § 2^o a) et b), et § 3^o de l'article 15 du présent arrêté.

Tout retard apporté au paiement des sommes visées au paragraphe précédent entraînera la réduction d'office du ou des mémoires correspondants à raison de 10 % pour chaque mois de retard.

Les Sociétés Tunisiennes de Prévoyance présenteront des mémoires mensuels ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, le montant global des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois pour l'ensemble de leurs centres d'achat et de stockage. Les primes leur seront payées sur le stock existant en fin de mois au taux mensuel de 25 m. par quintal de blé tendre, 27 m., 5 par quintal de blé dur et de 20 m. par quintal d'orge, pour la période allant du 1^{er} juin 1958 au 31 octobre 1958, et à 27 m. par quintal de blé tendre, 32 m. par quintal de blé dur et 20 m. par quintal d'orge à compter du 1^{er} novembre 1958.

ART. 18. — Le montant des primes prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus sera imputé au compte du budget de la S.T.O.N.I.C. intitulé « Soutien du marché des céréales ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

ART. 19. — Les prix à la production, fixés par le présent arrêté, s'appliquent aux blés tendres, aux blés durs et aux orges de la récolte 1958, quelle que soit la date de leur livraison aux organismes stockeurs.

ART. 20. — Les prix normaux de rétrocession, fixés à l'article 13 ci-dessus, s'appliquent aux blés tendres, aux blés durs et aux orges de la récolte 1958 livrés par les organismes stockeurs à tout utilisateur autre que les négociants détaillants, les minotiers et semouliers de Tunisie, quelle que soit la date de leur livraison.

ART. 21. — Les prix normaux de rétrocession fixés à l'article 13 ci-dessus, s'appliquent aux blés tendres, aux blés durs et aux orges de la récolte 1958 et des récoltes antérieures, livrés par les organismes stockeurs à compter du 1^{er} novembre 1958.

ART. 22. — Dans les huit jours qui suivront la publication du présent arrêté, les organismes stockeurs seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre, de blé dur et d'orge des récoltes 1958 et antérieures qu'ils détenaient ou qui étaient en cours de transport à leur adresse le 31 octobre 1958 au soir.

Dans les mêmes conditions, les minotiers et semouliers seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et de blé dur des récoltes 1958 et antérieures qu'ils détenaient ou qui étaient en cours de transport à leur adresse le 31 octobre 1958 au soir.

Ces déclarations devront être remises ou adressées à la Recette des Contributions Indirectes du siège de l'exploitation, en double exemplaire, dont un exemplaire destiné à la S.T.O.N.I.C.

TITRE IV

ART. 23. — Les infractions au présent arrêté seront constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions du décret susvisé du 10 mars 1938 (8 moharem 1357).

ART. 24. — Les agents du Service des Contributions Indirectes et de la S.T.O.N.I.C., et tous agents spécialement habilités à cet effet, sont chargés de l'application du présent arrêté.

Tunis, le 6 novembre 1958.

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence :

Secrétaire d'Etat aux Finances, p.i.,

BAHI LADGHAM.

Le Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

MAHMÔUD KHIARI.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

ANNEXE I

à l'arrêté du 6 novembre 1958 (23 rabia II 1378)
fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales
pour la campagne 1958-1959

SPECIFICATIONS	GRADE N° 1 Prime 104 unités	GRADE N° 2 Prime 83 unités	GRADE N° 3 Prime 67 unités	RAPPEL des caracté- ristiques du blé dur de base Récolté 1958
1° Poids minimum, en kilogrammes, de l'hectolitre de blé.	82,5	81	80	76,5 à 77,49
2° Mitadin: Indice Nottin maximum, calculé en poids, comprenant du blé tendre considéré comme mitadin (100 % dans la limite de 1 %).	7	9	11	13
3° Pourcentage maximum, en poids, de grains cassés et grains maigres, passant au travers du crible d'agréage (29 mm. $\times$ 2,1 mm.).	2	2	3	4
4° Pourcentage maximum, en poids, de grains farineux autres que le blé tendre ou mitadin.	0,5	0,5	0,5	1
5° Pourcentage maximum, en poids, de grains roux (1).	1	1,5	2	3
6° Pourcentage maximum, en poids, de grains mouchetés : — germe seul — sillon	2 1	3 1	4 1	5 2,5
7° Pourcentage maximum, en poids, de grains boutés.	2	3	4	6
8° Pourcentage maximum, en poids, de grains cariés.	0,02	0,02	0,02	0,5
9° Pourcentage maximum, en poids, de grains punaisés.	0,5	0,5	1	2
10° Pourcentage maximum, en poids, de grains attaqués par le charançon ou l'altécite.	0,1	0,2	0,3	0,5
11° Pourcentage maximum, en poids, de graines nuisibles (ail, fénugrec, ivraie, méfilot) (2).	0,05	0,05	0,05	0,05
12° Pourcentage maximum, en poids, d'impuretés diverses non prévues aux paragraphes précédents.	0,5	0,5	0,5	1,5

(1) Il ne s'agit pas de blé dur appartenant à une variété du type ambré, même foncé, mais des grains durs appartenant à une variété du type roux (red durum).

(2) Dans ce pourcentage: ail, fénugrec et ivraie, réunis, ne peuvent dépasser la proportion de 0,01 %.

SECRETARIAT D'ETAT AUX POSTES, TELEGRAPHES ET TELEPHONES

VALEURS FIDUCIAIRES

Arrêté du Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones du 29 octobre 1958 (15 rabia II 1378), portant création de valeurs fiduciaires.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes, Télégraphes et Téléphones,

Vu le décret du 11 juin 1888 (2 chaoual 1305) portant création de l'Office Tunisien des Postes, Télégraphes et Téléphones,

Vu la loi n° 58-45 du 10 ramadan 1377 (31 mars 1958) portant fixation du budget ordinaire pour la gestion 1958-59,

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Est créé un timbre-poste à 25 francs,

représentant le bâtiment de l'U.N.E.S.C.O. survolé par une colombe.

ART. 2. — Ce timbre sera mis en vente le jour de l'inauguration du nouveau siège de l'U.N.E.S.C.O. à Paris.

ART. 3. — Un cachet spécial « 1^{er} jour », sera mis en service à la Recette Principale de Tunis.

Tunis, le 29 octobre 1958.

Le Secrétaire d'Etat aux Postes,

Télégraphes et Téléphones,

RACHID DRISS.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

SECRETARIAT D'ETAT A LA SANTE PUBLIQUE ET AUX AFFAIRES SOCIALES

ADMINISTRATEURS DES HOPITAUX

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 17 octobre 1958 (3 rabia II 1378), modifiant l'arrêté du 18 février 1952 (22 djoumada I 1371), fixant les conditions de recrutement des Administrateurs des Hôpitaux.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354) fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 8 décembre 1937 (1 chaoual 1356), portant réglementation des Hôpitaux, tel qu'il a été modifié par le décret du 19 mai 1949 (21 redjeb 1368) et notamment son article 9;

Vu l'arrêté du 2 août 1951 (28 chaoual 1370), portant statut des Administrateurs, Economes et Receveurs des Hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu l'arrêté du 18 avril 1952 (22 djoumada I 1371), fixant les conditions de recrutement des Administrateurs des Hôpitaux de Tunisie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 janvier 1956 (2 djoumada II 1375);

Arrête :

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 1^{er}, alinéa 2 et 17 de l'arrêté susvisé du 18 février 1952 (22 djoumada I 1371), sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Article 1^{er}, alinéa 2 (nouveau) : 1^o Etre âgé au moins de 21 ans révolus et au plus de 30 ans révolus à la date du concours ».

« Article 17 (nouveau). — Les cinq parties du programme sont constituées par les matières suivantes :

PREMIERE PARTIE

Evolution des idées et des faits politiques, économiques et sociaux pendant l'époque contemporaine.

DEUXIEME PARTIE

Organisation politique, administrative et judiciaire de la Tunisie

A. — L'organisation politique de la Tunisie avant le Protectorat, le pacte fondamental de 1857 et la constitution tunisienne de 1861.

B. — La Tunisie sous le Protectorat

Les actes constitutifs du Protectorat;

Organisation politique (pouvoir législatif et exécutif, le Bey, le Résident Général, le Conseil des Ministres, le Grand Conseil);

Organisation administrative (l'administration centrale, le Secréariat Général du Gouvernement Tunisien, les Ministères, et Directions, l'Administration locale, les Contrôleurs Civils, la Fonction Publique);

Organisation judiciaire (Tribunaux Français, Tribunaux de Droit Commun, Tribunal du Charaâ, Tribunal Mixte Immobilier, Tribunal Rabbiniqne).

C. — La Tunisie autonome

L'évolution des institutions depuis la 2^e Guerre Mondiale (Réformes des 7-9 août 1947, 8 février 1951 et 4 mars 1954);
Les Conventions du 3 juin 1955;
Le Protocole du 20 mars 1956.

D. — La Tunisie indépendante

Organisation provisoire des pouvoirs publics et proclamation de la République (le Président de la République et les Secrétaires d'Etat);

L'Assemblée Nationale Constituante et le projet de Constitution;

Organisation administrative (les Secrétariats et Sous-Secrétariats d'Etat, l'Administration locale, les Collectivités publiques locales, le Gouverneur, le Conseil de Gouvernement, la Commune);

Organisation judiciaire (tunisification et organisation des Tribunaux).

Notions de droit administratif tunisien (la Fonction Publique, le Contentieux administratif, la police administrative, les contrats administratifs, le domaine de l'Etat).

TROISIEME PARTIE

Législation financière tunisienne

a) Notions générales :

Les finances tunisiennes avant 1870;

La période de 1870 à 1884;

La réorganisation financière de 1884; évolution générale depuis cette date;

Le Secréariat d'Etat aux Finances; rôle et attributions; organisation.

b) Le Budget :

Définition du budget;

Etablissement; exécution; contrôles de l'exécution (administratif, juridictionnel et politique); règlement du budget.

c) Le Trésor :

Rôle des services du Trésor;

Les comptables du Trésor; responsabilité des comptables du Trésor;

Le recouvrement des créances de l'Etat;

Païement des dettes de l'Etat.

d) Notions sur les ressources publiques :

Différents types des ressources : impôts, emprunts, inflation, moyen de trésorerie;

L'impôt : généralités, matières imposables, assiette, taux, modes de recouvrement.

Le système fiscal tunisien : droits d'enregistrement, droits de douane, contributions indirectes, contributions directes, les différentes cédules, la contribution personnelle d'Etat.

e) Notions sur les finances locales :

Le Budget communal : préparation, vote, exécution, règlement.

f) Les Etablissements publics de l'Etat.

g) Les marchés de l'Etat et des Etablissements publics.

QUATRIEME PARTIE

1^o Organisation des services centraux du Secréariat d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales.

2^o Organisation et fonctionnement des principales formations sanitaires publiques de Tunisie :

La circonscription médicale;

Les hôpitaux et hospices;

L'Hôpital pour les Maladies Mentales de la Manouba;

Les dispensaires, les salles de consultations;

L'Institut Pasteur;

La Pharmacie Centrale.

3^o Les personnels de la Santé Publique :

Les médecins de la Santé Publique;

Le Pharmacien Inspecteur;

Le personnel sanitaire : sages-femmes, agents des laboratoires; assistantes sociales; infirmiers itinérants, infirmiers;

Les ouvriers de l'Etat.

4^o L'Assistance Publique :

L'assistance aux incapables (enfants, vieillards, aliénés);

L'assistance médicale gratuite;

L'assistance aux tuberculeux;

Le service social;

Les œuvres sociales et de bienfaisance (contrôle administratif et financier des œuvres).

5^o Les Ecoles Nationales de la Santé Publique.

6^o La Prévention et l'Hygiène publiques.

L'Hygiène Industrielle et Sociale.

La prévention et l'hygiène publique

La lutte antituberculeuse;
La lutte contre les fléaux sociaux;
L'épidémiologie;
Le Contrôle sanitaire aux frontières;
L'hygiène scolaire;
L'éducation sanitaire et sociale;
La nutrition.

L'hygiène industrielle et sociale

Hygiène du travail;
Protection maternelle et infantile.
7° La législation hospitalière;
Le règlement général des hôpitaux;
Les personnels médical et pharmaceutique;
Les honoraires médicaux; les prix de journées et les tarifs d'hospitalisation;
La comptabilité deniers et la comptabilité matières des Etablissements hospitaliers.
8° La législation tunisienne relative à l'exercice des professions de médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et infirmiers;
La législation sur les laboratoires d'analyses médicales.

CINQUIEME PARTIE

Notions de Droit Civil Tunisien et de législation sociale:
La jouissance et la privation des droits civils;
La nationalité;
Les actes de l'état civil;
Le domicile;
La majorité, l'interdiction et le conseil judiciaire;
La famille (mariage, divorce, filiation, adoption).
La distinction des biens;
La législation des accidents du travail et risques professionnels;
L'hygiène et la sécurité des travailleurs, le régime des allocations familiales;
Les associations et syndicats;
Le régime des retraites en Tunisie;
La sécurité sociale des fonctionnaires.

Tunis, le 17 octobre 1958.

*Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique
et aux Affaires Sociales,*

AHMED BEN SALAH.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

CONCOURS

Arrêté du Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales du 17 octobre 1958 (3 rabia II 1378), modifiant l'arrêté du 18 avril 1952 (23 redjeb 1371), fixant le règlement et le programme du concours pour l'admission aux emplois d'Econome et de Receveur des Hôpitaux de Tunisie.

Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique et aux Affaires Sociales,

Vu le décret du 7 février 1936 (14 doul kaada 1354) fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 8 décembre 1937 (4 chaoual 1356) portant réglementation des Hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret du 19 mai 1949 (21 redjeb 1368);

Vu l'arrêté du 2 août 1951 (28 chaoual 1370) portant statut des administrateurs, économes et receveurs des Hôpitaux de Tunisie;

Vu l'arrêté du 18 avril 1952 (23 redjeb 1371) fixant le règlement et le programme du concours pour l'admission aux emplois d'économe et de receveur des Hôpitaux de Tunisie, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 janvier 1956 (2 djoumada II 1375);

Arrête :

ARTICLE PREMIER. — Le programme publié en annexe à l'arrêté susvisé du 16 avril 1952 (23 redjeb 1371), tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 16 janvier 1956 (2 djoumada II 1376) est modifié ainsi qu'il suit :

PREMIERE PARTIE**Organisation politique, administrative
et judiciaire de la Tunisie**

A. — L'organisation politique de la Tunisie avant le Protectorat, le pacte fondamental de 1857 et la constitution tunisienne de 1861.

B. — La Tunisie sous le Protectorat

Les actes constitutifs du Protectorat;
Organisation politique (pouvoir législatif et exécutif, le Bey, le Résident Général, le Conseil des Ministres, le Grand Conseil);

Organisation administrative (l'Administration centrale, le Secrétariat Général du Gouvernement Tunisien, les Ministères, et Directions, l'Administration locale, les Contrôleurs Civils, la Fonction Publique);

Organisation judiciaire (Tribunaux Français, Tribunaux de Droit Commun, Tribunal du Charaâ, Tribunal Mixte Immobilier, Tribunal Rabbiniq).

C. — La Tunisie autonome

L'évolution des institutions depuis la 2^e Guerre Mondiale (Réformes des 7-9 août 1947, 8 février 1951 et 4 mars 1954);
Les conventions du 3 juin 1955.
Le Protocole du 20 mars 1956.

D. — La Tunisie indépendante

Organisation provisoire des pouvoirs publics et proclamation de la République (le Président de la République et les Secrétaires d'Etat);

L'Assemblée Nationale Constituante et le projet de Constitution;

Organisation administrative (les Secrétariats et Sous-Secrétariats d'Etat, l'Administration locale, les Collectivités publiques locales, le Gouverneur, le Conseil de Gouvernement, la Commune);

Organisation judiciaire (tunisification et organisation des Tribunaux).

Notions de droit administratif tunisien (la Fonction Publique, le Contentieux administratif, la police administrative, les contrats administratifs, le domaine de l'Etat).

DEUXIEME PARTIE**A. — Législation financière tunisienne****a) Notions générales :**

Les finances tunisiennes avant 1870;
La période de 1870 à 1884;
La réorganisation financière de 1884; évolution générale depuis cette date;
Le Secrétariat d'Etat aux Finances; rôle et attributions; organisation.

b) Le Budget :

Définition du budget;
Etablissement; exécution; contrôles de l'exécution (administratif, juridictionnel et politique); règlement du budget.

c) Le Trésor :

Rôle des services du Trésor;
Les comptables du Trésor; responsabilité des comptables du Trésor;
Le recouvrement des créances de l'Etat;
Paiement des dettes de l'Etat.

d) Notions sur les ressources publiques :

Différents types des ressources : impôts, emprunts, inflation, moyen de trésorerie;

L'impôt : généralités, matières imposables, assiette, taux, modes de recouvrement.

Le système fiscal tunisien : droits d'enregistrement, droits de douane, contributions indirectes, contributions directes, les différentes cédules, la contribution personnelle d'Etat.

e) *Notions sur les finances locales :*

Le Budget communal : préparation, vote, exécution, règlement.

f) *Les Etablissements publics de l'Etat.*

g) *Les marchés de l'Etat et des Etablissements publics.*

B. — *La comptabilité deniers et la comptabilité matières des Etablissements hospitaliers*

Situation et inventaire;

Les différents livres, écritures à compte-rendu réglementaire;

Prix de revient, prix de journées, tarifs hospitaliers et honoraires médicaux.

TROISIEME PARTIE

Les nombres entiers et décimaux, les quatre opérations, les fractions, système métrique, système légal des poids et mesures;

Proportions, progressions, racines carrées;

Surface et volumes, densité;

Notions sur la mesure du temps;

Notions d'intérêts simples et composés, d'escomptes, d'amortissements;

Etablissement des tableaux et graphiques.

QUATRIEME PARTIE

a) *Le statut des fonctionnaires de Tunisie :*

Les allocations familiales, les accidents du travail, le régime des retraites, la sécurité sociale.

b) *Le règlement général des hôpitaux ordinaires et des hôpitaux psychiatriques :*

Obligations, pouvoirs et responsabilités de l'Administrateur et de l'économe et du receveur;

La commission consultative et le conseil de santé;

Les marchés de travaux et de fournitures;

Réception et répartition des denrées, menus, surveillance des magasins, cuisine, lingerie, chaufferie;

Entretien et tenue des locaux, mobiliers et équipement, hygiène des établissements;

Le blanchissage dans les hôpitaux.

CINQUIEME PARTIE

Comptabilité commerciale :

Les livres comptables et les livres de commerce;

La comptabilité en partie double; principes fondamentaux de cette méthode, les différents comptes et le jeu des comptes;

Les écritures d'inventaire, régularisation des comptes, bilan;

Amortissements et réserves;

Comptabilité en partie simple, compte d'exploitation.

Tunis, le 17 octobre 1958.

*Le Secrétaire d'Etat à la Santé Publique
et aux Affaires Sociales,*

AHMED BEN SALAH.

Vu :

Le Secrétaire d'Etat à la Présidence,

BAHI LADGHAM.

TABLEAU D'AVANCEMENT des administrateurs, économes et receveurs des hôpitaux de Tunisie

ANNEE 1958

Administrateurs

8^e classe :

Azouz Chérif, à compter du 16 juin 1958.

Economes

1^{re} classe :

Kenani Hassine, à compter du 1^{er} janvier 1958.

6^e classe :

El Kaabi Abdelaziz, à compter du 10 octobre 1958.

8^e classe :

Ali Ridha ben Othman, à compter du 10 juillet 1958.

Abdelmajid Berrich, à compter du 10 octobre 1958.

Habib Kecherid, à compter du 10 juillet 1958.

Hédi Chaieb, à compter du 10 septembre 1958.

Mohamed Béchir Birakdar, à compter du 10 juillet 1958.

Mustapha Zine, à compter du 10 octobre 1958.

Ouahada Mohamed Féréd, à compter du 10 décembre 1958.

Rachid Tourki, à compter du 10 juillet 1958.

Taieb Bouraoui, à compter du 10 octobre 1958.

Receveur

8^e classe :

Taieb Ouali, à compter du 10 juillet 1958.

Tableau d'avancement (Année 1957)

Rectificatif au « Journal Officiel de la République Tunisienne », N° 10 du 4 février 1958 (14 redjeb 1377).

Page 130 - 1ère colonne - ligne 51.

Au lieu de :

5ème classe :

Hamida ben Mohamed Touhami, à compter du 1^{er} Janvier 1957.

Lire :

3ème classe :

Hamida ben Mohamed Touhami, à compter du 1^{er} Janvier 1957.

PARTIE NON OFFICIELLE

Avis et Communications

SECRETARIAT D'ETAT AUX FINANCES

CAISSE FONCIERE DE TUNISIE

AVIS

Le vingt-quatrième tirage au sort des obligations 1934-1935 de la Caisse Foncière de Tunisie (1^{re}, 2^e, 3^e, 4^e, 5^e et 6^e tranches) aura lieu, publiquement, le samedi 15 novembre 1958, à 8 heures, au siège de la Caisse Foncière de Tunisie, 119, avenue de Paris.

SECRETARIAT D'ETAT A L'INFORMATION

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétariat d'Etat à l'Information se propose de recruter, à titre précaire et révocable, un agent temporaire, de catégorie C, titulaire du brevet de premier cycle du second degré ou ayant une instruction équivalente.

Les candidats doivent posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans et être âgés de plus de 18 ans.

Les candidatures doivent parvenir dans un délai de dix jours, à dater de la publication du présent avis, au Secrétariat d'Etat à l'Information (Radiodiffusion Télévision Tunisienne), à Tunis.

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Secrétariat d'Etat à l'Information se propose de recruter, à titre précaire et révocable, un agent temporaire de catégorie D (dactylographe).

Le candidat doit posséder la nationalité tunisienne depuis au moins cinq ans.

La candidature doit parvenir dans un délai de dix jours, à dater de la publication du présent avis, au Secrétariat d'Etat à l'Information (Radiodiffusion Télévision Tunisienne), à Tunis.

ANNONCES LEGALES, REGLEMENTAIRES ET JUDICIAIRES*Toutes les annonces légales et judiciaires doivent être insérées au J.O.R.T.***L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces**

*Etude de Maître Mohamed BOURAOUI,
Huissier-notaire, 25, Boulevard Bab
Menara, Tunis.*

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UNE PROPRIÉTÉ

sise au Mornag, immatriculée, dénommée « Nchou Ouennas et Es-Sfafi », T.F. 83.484.

L'adjudication aura lieu le Mardi 11 novembre 1958, à 9 heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, sis boulevard Farhat Hached.

L'immeuble objet de la vente a été saisi à la requête de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT ARTISANAL & MARITIME, dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, poursuites et diligences de son Directeur M. ISMAIL ZOUITEN, demeurant au dit siège, élisant domicile en le cabinet de Maître Abderrahman ABDENNEBI, Avocat à Tunis, 4, rue des Femmes, et en l'Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huissier Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara à l'encontre de Monsieur BRAHIM BEN AMOR BEN TAHAR, demeurant à Tunis, 34, Souk de la Laine.

*Désignation de l'immeuble
à vendre*

Une propriété d'une contenance de 4 ha. 84 a. consistant en une olivette située au Mornag, à environ un kilomètre au Nord-Est de la station de la Madeleine, en bordure du chemin (piste) de Sidi Mosbah au Khanguet El Hadjaj et d'un autre chemin, à environ 600 mètres au Nord-Est de la route n° 34 de Tunis-Ben Arous-Khanguet, elle affecte sensiblement la forme d'un carré. Sur cette propriété, complantée d'oliviers assez âgés, environ 400, se trouvent édifiés un petit groupe de constructions en mauvais état comprenant : un petit magasin, trois autres magasins et une petite écurie, le tout sous tuiles.

Puis un puits en maçonnerie avec petit bassin, avec corps de pompe et un petit abri abritant une moto-pompe démontée en mauvais état.

Mise à prix

Outre les charges, clauses et conditions insérées au Cahier des Charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de : cent mille francs, 100.000 frs.

Autorisation administrative

Pour prendre part aux enchères, tout intéressé devra être muni de l'autorisation gouvernementale prévue décret du 4 juin 1957. Pour plus amples renseignements s'adresser 1° en le cabinet de Maître A. ABDENNEBI, Avocat à la Cour de Cassation de Tunis, y demeurant, 4, rue des Femmes; 2° en l'Etude de Maître Mohamed BOURAOUI, Huis-

sier Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara.

Pour prendre communication du cahier des charges, s'adresser au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'Huissier-notaire poursuivant :

Mohamed BOURAOUI.

N° 786.

*Etude de Maître Mohamed BOURAOUI,
Huissier-Notaire, 25, Boulevard Bab
Menara, Tunis.*

VENTE

aux enchères publiques
sur saisie immobilière

D'UN IMMEUBLE

sis à la Manoubia

L'adjudication aura lieu le mardi 11 novembre 1958, à 9 heures du matin à l'audience des Saisies Immobilières du Tribunal de Première Instance de Tunis, séant au Palais de Justice de la dite ville, sis boulevard Farhat Hached.

L'immeuble, objet de la vente a été saisi à la requête de la CAISSE CENTRALE DE CREDIT ARTISANAL & MARITIME, dont le siège est à Tunis, 119, avenue de Paris, poursuites et diligences de son Directeur M. Ismail ZOUITEN, demeurant au dit siège, élisant domicile en le Cabinet de M^r Abderrahman ABDENNEBI, Avocat à Tunis, 4, rue des Femmes et en l'Etude de M^r Mohamed BOURAOUI, Huissier Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara, à l'encontre de 1° M. AHMED BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand, demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

2° M. ABDELAZIZ BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand, demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

3° M. TAIEB BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

4° M. CHADLI BEN BECHIR BEN MAHMOUD BERREZOUGA, tisserand, demeurant à Tunis, 5, impasse El Mastaoui.

Désignation de l'immeuble

L'immeuble, objet du titre foncier « VILLA RAOUL I » n° 51.325, a une superficie de 478 m², il est situé à la Manoubia, près de la rue du même nom, en bordure du Domaine Public des Chemins de Fer, à environ 50 mètres à gauche (ouest) de la grande fontaine publique de la Manoubia versant sur Sedjoui.

Elle affecte la forme d'un triangle rectangle limité :

Au Nord-Est : de B. 21 à B. 19 et B. 18 par le titre 8.783;

Au Sud : de B. 18 à B. 35 le Domaine public des Chemins de Fer;

Au Sud-Ouest : de B. 35 à B. 20, une propriété et dans un petit pan;

A l'Ouest : de B. 20 à B. 21, une construction.

Sur cette propriété se trouve édifiée une construction en maçonnerie et agglomérés, à simple rez-de-chaussée, comprenant : après un passage, au fond de l'angle, une grande pièce, servant d'atelier de tissage à la Société Coopérative Artisanale de Textile, puis une fraction de construction inachevée et un petit dégagement; ensuite une véranda et un appartement comprenant entrée, 3 pièces, couloir, 1 pièce inachevée, 1 w.c., une cour intérieure et de petites dépendances en maçonnerie légère, briques et agglomérés.

La surface construite ainsi que dessus couvre environ 200 mètres carrés.

L'immeuble est occupé par les débiteurs saisis.

Mise à prix

Outre les charges, clauses et conditions insérées au Cahier des Charges, les enchères seront reçues sur la mise à prix de : cent mille francs, 100.000 frs.

Les frais de poursuites, ceux de vente et les droits fixe et proportionnel en sus.

Pour plus amples renseignements, s'adresser 1° en le Cabinet de Maître ABDERRAHMAN ABDENNEBI, Avocat à la Cour de Cassation de Tunis, y demeurant, 4, rue des Femmes; 2° en l'Etude de Maître MOHAMED BOURAOUI, Huissier Notaire à Tunis, 25, boulevard Bab Menara.

Pour prendre communication du Cahier des Charges, s'adresser au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

L'Huissier-notaire poursuivant,
Mohamed BOURAOUI.

N° 787.

VENTE**DE FONDS DE COMMERCE****DEUXIEME AVIS**

Par acte s.s.p., en date à Tunis du 10 octobre 1958 enregistré à Tunis A.C.I. le 18 octobre 1958, Vol. 698, case 32, aux droits de 33.525 francs, M. M'Hamed Bakir, commerçant à Pont du Fahs, a vendu à M. Ayed ben Amor ben Ayed ben Salah Bakir, son fonds de commerce d'épicerie, sis à Pont du Fahs, place du marché N° 3.

Les oppositions s'il y a lieu devront être faites entre les mains de l'acquéreur dans les vingt jours qui suivront l'insertion du présent avis sous peine de forclusion.

Pour extrait.

N° 894.

Cabinet de M^e Marcel SAMAMA, Avocat à la Cour, 11, rue d'Alger - Tunis.

VENTE FONDS DE COMMERCE

DEUXIEME AVIS

Par acte s.s.p., en date du 17 octobre 1958, enregistré à Tunis, le 18 octobre 1958, Vol. 698, Case 17, M. BEZIAT Louis a vendu à M. SIMON Charles, le fonds de commerce dénommée « NATIONAL - HOTEL », sis à Tunis, 11, rue de Hollande, avec tous ses éléments corporels et incorporels.

Les oppositions seront reçues par acte extra judiciaire, entre les mains de M^e Marcel SAMAMA, dans les vingt jours du présent avis.

N° 900.

DEUXIEME AVIS

Aux termes d'un acte s.s.p. en date à Tunis, du 30 septembre 1958, enregistré dite ville le 10 octobre 1958, vol. 697, série ter, case 631 et dont deux exemplaires ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 16 octobre 1958, la Société dénommée « Clinique Chirurgicale Dar Ech-Chefa » société à Responsabilité Limitée au Capital de 100.000 francs et dont le siège social est à Tunis, 88, rue des Silos a été dissoute d'un commun accord et entièrement liquidée et ce, avec effet à compter du 1^{er} janvier 1958.

En représentation de leurs droits, il a été attribué aux Consorts BEN AMMAR, le matériel et mobilier, faisant partie de l'actif de la Société et au Docteur Roger GANEM, le fonds de Commerce de clinique dénommée « Clinique Chirurgicale Dar Ech-Chefa », formé de ses éléments incorporels.

La Société étant dissoute et liquidée avec effet à dater du 1^{er} janvier 1958, l'exploitation de la Clinique depuis cette date, s'est effectuée tant activement que passivement à la charge comme au profit exclusif du Docteur Roger GANEM.

Les créanciers éventuels, devront, à peine de forclusion et dans les vingt jours de la présente insertion, former opposition entre les mains du Docteur Roger GANEM, 88, rue des Silos ou il est élu domicile à cet effet.

Pour Extrait.

N° 902.

COMPAGNIE NORD AFRICAINE DE L'HYPERPHOSPHATES RENO

Société anonyme
au capital de 810 millions de francs
Siège social à Sfax (Tunisie)
Quai des Phosphates
R.C. Sousse N° 1.471

AVIS AUX ACTIONNAIRES

Le dividende de l'exercice 1957, s'élevant à francs 100 bruts, est payable depuis le 27 octobre 1958 aux prix nets de :

Francs 83 pour les actions inscrites au nom d'une personne physique depuis plus de 6 mois.

Francs 82 pour les actions au porteur ou assimilées, soit au siège social à Sfax, soit aux bureaux 58, rue Gaillie, à Paris, contre remise du coupon n° 23.

N° 936.

EXTRAITS DES STATUTS DE LA « SOCIETE DES SERVICES DE TRANSPORTS AUTOMOBILES REUNIS »

(S.T.T.A.R.)

S.A.R.L au capital de 16.000.000 de frs

Par acte sous seing privé, enregistré, à Sfax, le 3 octobre 1958, sous le N° 365, Folio 36, les héritiers de Hamed Karray, représentés par M. Youcef Karray, les héritiers de Habib Khenfir représentés par M. Mahmoud Khenfir, les héritiers de Mohamed Chaâbouni représentés par M. Habib Chaâbouni, les héritiers de Hassen ben Ayed représentés par MM. Ahmed ben Ayed et Ali ben Ayed, M. Hadi Daoud et M. Miladi Azaiez ont convenu de créer, entre eux, une Société à responsabilité limitée, au capital de 16.000.000 de frs, pour entreprendre l'exploitation des lignes de transports publics réguliers sur les lignes SFAX-OULED TAHAR-EL-DJEM-SOUASSI-MOKNINE et BOURMERDES-SFAX-KASSERINE-SFAX-EL-HAMMA et SFAX-SOUASSI, ainsi que l'exploitation de garage et atelier de réparations d'automobiles et de toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières se rattachant directement ou indirectement aux transports publics de personnes.

La Société a son siège à Sfax, boulevard Armand-Fallières, et est constituée pour une durée de cinq ans avec faculté de prolongation d'année en année à partir de la cinquième année.

Le capital, entièrement versé entre les mains des gérants, est fixé à la somme de 16.000.000 de francs; il a été constitué comme suit :

Miladi Azaiez apporte six autocars évalués après expertise contradictoire à FR.	15.200.000
Miladi Azaiez apporte en espèces.....	300.000
Les héritiers Hamed Karray apportent en espèces.....	100.000
Les héritiers Habib Khenfir apportent en espèces.....	100.000
Les héritiers Mohamed Chaâbouni apportent en espèces.....	100.000
Les héritiers Hassen ben Ayed apportent en espèces.....	100.000
M. Hédi Daoud apporte en espèces.....FR.	100.000
Soit au total.....FR.	16.000.000

Il est également fait apport à la Société, mais en jouissance seulement, la propriété des dits apports cemeurant dans le patrimoine des apporteurs des licences de transports N°s 73, 68, 69 sur les itinéraires ci-dessus désignés.

La Société sera administrée par deux gérants parmi les associés. Ce sont : M. Miladi Azaiez, demeurant à Sfax, rue de l'Ouzara et M. Youcef Karray, demeurant à Sfax, rue de la Kasbah, impasse N° 2. La durée de leur fonction n'est pas limitée.

Les deux gérants, dont les signatures (ou celles de leurs mandataires réguliers) devront se trouver sur toutes les pièces opposables à la Société, auront les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société.

Par décision de la gérance, il peut être nommé un ou plusieurs directeurs de la Société. Ces directeurs pourront avoir, si la décision qui les a nommés le juge utile, ensemble ou séparément, la signature de la Société.

Les résultats, déduction faite de toutes charges et amortissements, seront répartis comme suit :

1° 5 % pour constituer la réserve légale.

2° 20 % du prix du matériel mentionné ci-dessus seront versés à M. Miladi Azaiez; ce versement cessera lorsque les sommes versées à ce titre auront atteint le chiffre de 15.200.000 francs.

3° Toutes sommes que les sociétés rés jugeront utiles pour constituer des provisions diverses ou des réserves spéciales.

4° Le reliquat sera réparti dans les proportions suivantes :

M. Miladi Azaiez.....	25 %
Les héritiers Hamed Karray.....	20,6 %
Les héritiers Hassen ben Ayed.....	13,6 %
Les héritiers Habib Khenfir.....	13,6 %
Les héritiers Mohamed Chaâbouni.....	13,6 %
M. Hadi Daoud.....	13,6 %

En cas de liquidation, après l'acquit du passif et des charges sociales, le produit net de la liquidation sera employé, tout d'abord, à rembourser le montant des comptes courants des associés; le surplus sera réparti entre tous les associés dans la proportion fixée ci-dessus.

Toutes contestations qui pourront surgir relativement aux affaires sociales, entre les associés ou entre la Société et les associés pendant la durée de la Société ou de sa liquidation seront soumises à l'arbitrage d'arbitres désignés à raison d'un par partie ayant un intérêt distinct. En cas de désaccord, les arbitres désigneront obligatoirement un tiers arbitre pour les départager.

Faute par l'une des parties ou plusieurs d'entre elles de désigner un de leurs arbitres, comme en cas de décès, refus ou empêchement d'un ou des arbitres, ou du tiers arbitre, il sera procédé à son ou à leur remplacement par voie de nomination à la requête de la partie la plus diligente par M. le Président du Tribunal de Première Instance du siège social, statuant en matière de référé commercial.

Les arbitres et le tiers arbitre auront les pouvoirs d'amiables compositeurs et statueront en dernier ressort sans qu'il puisse y avoir lieu à appel ou à requête civile. Ils ne seront pas tenus de motiver leur sentence ou de la déposer dans les délais au forme du Code de procédure Civile.

N° 937.

SOCIETE TUNISIENNE DE TRANSPORTS PAR MER

Société anonyme
au capital de 20.000 Dinars
Siège social : 8, rue d'Alger, Tunis

Convocation de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire

naire à Tunis, au siège social, le lundi 24 novembre 1958, à 15 h. 50, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- a) Augmentation du capital social;
- b) Questions diverses;

Le Conseil d'Administration.

N° 938.

PREMIER AVIS

Par acte du 12 octobre 1958, enregistré, à Tunis, le 1^{er} novembre 1958, Vol. 698, série Ter, N° 269, M. M'HANI BEN HAMIDA EL BAZ a cédé à M. HASSINE BEN HADJ SLIMANE BEN YOUNES son fonds d'épicerie, sis à Tunis, 33, rue Sidi-bou-Hadid.

Opposition entre les mains de M. SO-LAL, 3, avenue de France, Tunis, par acte extra-judiciaire dans les vingt jours de la deuxième insertion sous peines de forclusion.

N° 939.

PREMIER AVIS

D'un acte s.s.p. en date, à Tunis, du 30 septembre 1958, enregistré dite ville, le 29 octobre 1958, Vol. 698, Série Ter, Case 172, il résulte que Monsieur ATTIAS Maurice Moïse a vendu à Monsieur LISCIA Maurice, demeurant à Tunis, 8, rue Soult, un fonds de commerce de bonneterie exploité à Tunis, 14, avenue de France, connu sous le nom de « A la Régence ».

Tout créancier du vendeur que sa créance soit au non exigible devra former opposition au paiement du prix entre les mains de l'acquéreur par acte extra-judiciaire, et ce, dans les vingt jours au plus tard qui suivront la seconde insertion du présent avis.

Pour extrait.

N° 940.

Suivant acte s. s. p. du 28 octobre 1958, enregistré à Tunis, A. C. I. le 30 octobre 1958, vol. 698 ter, case 225, M. CONIGLIO Gaspard a donné en gérance libre à Messieurs MOHAMED BEN HASSINE KOURAHA, EL HABIB CHAABANE et MOHAMED EL HAMAMI, demeurant à Tunis, 91, rue Bab Saadoun, son fonds de commerce de boulangerie, sis au Bardo, 18, rue du Maine, connu sous l'enseigne « BOULANGERIE DU MAINE », et ce, pour une durée de deux années, allant du 28 octobre 1958 au 27 octobre 1960, renouvelables pour deux autres années à la demande des gérants libres.

M. CONIGLIO Gaspard conserve la propriété exclusive de la totalité du fonds.

Tous les engagements pris par MM. MOHAMED BEN HASSINE KOURAHA, EL HABIB CHAABANE et MOHAMED EL HAMAMI pour l'exploitation du fonds envers les fournisseurs et tiers quelconques seront pour leur compte exclusif et à leur charge.

M. CONIGLIO Gaspard y demeure totalement étranger.

Pour extrait :

CONIGLIO Gaspard.

N° 941.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

DISSOLUTION de la Société Anonyme « CENTRE AFRICAIN DE DISTRIBUTION « CAD »

I. — Suivant résolutions de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29 septembre 1958, dont le procès-verbal a été enregistré à Tunis, A. C. I. le 21 octobre 1958, Volume 698, Série I, case 235, la Société Anonyme dite « CENTRE AFRICAIN DE DISTRIBUTION » « C. A. D. », au capital de dix millions de francs, dont le siège social est à Tunis, 34, avenue de Carthage, a été dissoute par anticipation à dater du 29 septembre 1958.

II. — M. DARMON DINO et M'HAMED MAJOU, domiciliés à Tunis, 34, avenue de Carthage, ont été nommés liquidateurs de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

III. — Deux exemplaires du procès-verbal susvisé ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 21 octobre 1958.

Pour extrait :

Les liquidateurs.

N° 942.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

E. T. B. ENTREPRISE

TRABELSI ET BOUZGUENDA

Société à responsabilité limitée
au capital de 3.000.000 de francs

Siège social : Route de Teniour, km. 1

Sfax (Tunisie)

Modification aux statuts

I. — Suivant acte s. s. p. en date du 20 juillet 1958, enregistré à Tunis, A. C. I. le 22 juillet 1958, vol. 696, case 161, la modification suivante a été apportée à l'article 6 des statuts, savoir :

Supprimer : des apports de M. BOUZGUENDA ABDELAZIZ, le § b : « de licences de transports pour un total de 16 tonnes ».

II. — Deux exemplaires de l'acte s.s.p. précité ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax, le 10 août 1958.

Pour extrait :

Le gérant.

N° 943.

Etude de la Société Fiduciaire de Tunisie « FIDRAL », 45, avenue Habib Bourguiba, Le Colisée, Tunis.

SOCIETE IMMOBILIERE DE ZARZOUNA

Société à responsabilité limitée
au capital de 14.187.500 francs

Siège social : Bizerte

I. — Suivant décision collective des associés, en date du 28 janvier 1958, enregistrée à Bizerte, le 9 octobre 1958, folio 55, case 457, la Compagnie du Port de Bizerte a été maintenue comme gérant de la SOCIETE IMMOBILIERE DE ZARZOUNA, pour une nouvelle période de dix ans, ayant commencé à courir le 27 janvier 1958, pour se terminer le 26 janvier 1968.

II. — Deux exemplaires de la décision précitée, ont été déposés au greffe du Tribunal Civil de Bizerte, le 9 octobre 1958.

Le gérant.

N° 944.

SOCIETE ANONYME TUNISIENNE DES PAPIERS ET CARTONS TRANSFORMES

ET EMBALLAGES PUBLICITAIRES

au capital de 4.000.000 de francs
divisé en 4.000 parts
de 1.000 francs chacune

Siège social :

14, avenue Garros - TUNIS

Aux termes d'un sous seings privés en date à Tunis du 10 septembre 1958, dont l'un des originaux est demeuré annexé à la minute de la déclaration de souscription et de versement reçue par M. OTTAVY Victor, Inspecteur Principal de l'Enregistrement, chargé du premier bureau des Actes Civils à Tunis, le 6 octobre 1958, M. LEILOUCHE Moïse, demeurant à Tunis, 50, rue des Glacières, a établi les statuts d'une société anonyme qu'il se proposait de fonder et desquels il extrait ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Il est formé une SOCIETE ANONYME qui existera entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l'être ultérieurement. Cette société sera régie par le Code de Commerce, par les lois et décrets en vigueur sur les sociétés anonymes en Tunisie, et par les présents statuts.

ARTICLE 2. — La Société a pour objet en Tunisie et à l'Etranger.

L'achat et la vente du papier, de cartons et de tous articles s'y rattachant. La transformation du papier et du carton.

La création, l'installation, l'acquisition la location et l'exploitation de toutes maisons de commerce, usines ou établissements industriels concernant la vente et la transformation du papier et du carton.

L'obtention, l'acquisition, l'exploitation et la cession de tous brevets d'invention et licences relatifs à l'industrie du papier.

Et généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières se rattachant à ce commerce et à cette industrie tant en Tunisie qu'à l'Etranger.

Elle pourra également s'intéresser dans toutes entreprises ou sociétés tunisiennes et étrangères dont le commerce ou l'industrie serait similaire ou de nature à favoriser et à développer son propre commerce ou sa propre industrie; fusionner avec elles; entreprendre toutes industries qui seraient de nature à lui fournir des débouchés et faire, en un mot, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui pourraient en tout ou partie, se rattacher à son objet.

ARTICLE 3. — La société prend la dénomination de « SOCIÉTÉ ANONYME TUNISIENNE DES PAPIERS ET CARTONS TRANSFORMES ET EMBALLAGES PUBLICITAIRES ».

ARTICLE 4. — Son siège social est à Tunis, 14, avenue Garros.

Il pourra être transféré, par simple décision du conseil d'administration, en tout autre endroit de la même ville et en toute autre localité en Tunisie, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Le conseil d'administration a la faculté de créer partout où il le jugera utile des ateliers, réserves, bureaux, agences, succursales ou dépôts, sans qu'il puisse en résulter une dérogation aux règles de compétence édictées par les présents statuts.

ARTICLE 5. — La durée de la société est fixée à quatre vingt dix-neuf années à compter du jour de sa constitution définitive sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus aux présents statuts.

ARTICLE 6. — Le capital social est fixé à la somme de quatre millions de francs (4.000.000) divisé en quatre mille (4.000) actions de mille francs chacune et à libérer, en totalité en numéraire, lors de la souscription.

Ces actions porteront les numéros de 1 à 4.000.

ARTICLE 7. — Les titres d'actions sont nominatifs.

ARTICLE 9. — La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de douze membres au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l'assemblée générale ordinaire.

ARTICLE 11. — La durée des fonctions des administrateurs est de six années, chaque année s'entendant de l'intervalle s'écoulant entre la réunion de deux assemblées générales ordinaires consécutives.

Le premier conseil restera en fonctions jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire qui délibérera sur l'approbation des comptes du cinquième exercice social et qui renouvellera le conseil en entier.

A partir de cette époque, le conseil se renouvelle à raison d'un ou deux membres chaque année ou tous les deux ans, en alternant s'il y a lieu, de façon que le renouvellement soit complet dans une période de six années, et se fasse aussi également que possible suivant le nombre des membres.

Pour les premières applications de cette disposition, l'ordre est déterminé par un tirage au sort qui a lieu en séance du conseil. Une fois le roulement établi, le renouvellement a lieu par ancienneté de nomination, et la durée des fonctions de chaque administrateur est de six années. Tout membre sortant est rééligible.

ARTICLE 15. — Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de la séance et le secrétaire.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le président ou par deux administrateurs.

La justification du nombre et de la qualité des administrateurs en exercice et de leur nomination, ainsi que la justification des pouvoirs des administrateurs représentant leurs collègues, résulteront valablement, vis à vis des tiers, de la seule énonciation dans le procès-verbal de chaque séance, des noms des administrateurs présents ou représentés et des noms des administrateurs absents.

ARTICLE 16. — Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

Il a notamment les pouvoirs suivants, lesquels sont énonciés et non limitatifs :

Il représente la société vis à vis des tiers et de toute administration.

Il fait les règlements de la société.

Il effectue tous les actes nécessités par la réalisation de l'objet social.

Il établit les agences, dépôts ou succursales partout où il le juge utile en Tunisie et à l'Etranger.

Il nomme et révoque tous les agents et employés de la société, fixe leurs traitements, salaires, remises, gratifications et participations proportionnelles, ainsi que les autres conditions de leur admission et de leur retraite, il organise toutes caisses de secours ou de retraite pour le personnel.

Il remplit toutes formalités pour soumettre la société aux lois et usages des pays dans lesquels elle pourrait opérer comme tous agents responsables.

Il fixe les dépenses générales d'administration, règle les approvisionnements de toute sorte.

Il touche les sommes dues à la société et paye celles qu'elle doit, de toutes sommes reçues ou payées, il donne ou retire quittance.

Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des fonds de réserves.

Il souscrit, endosse, accepte et acquitte tous effets de commerce.

Se fait ouvrir auprès de toutes banques ainsi que de tous établissements de crédit, tous comptes de dépôts, comptes courants ou comptes d'avances sur titres et crée tous chèques et effets pour le fonctionnement de ces comptes.

Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications, entreprises à forfait ou autrement, rentrant dans l'objet de la société.

Demande ou accepte toutes concessions ou adjudications et fournit tous cautionnements.

Il autorise toutes acquisitions, tous retraits, transferts aliénations de rentes, valeurs, créances, brevets ou licences de brevets d'invention et droits mobiliers quelconques.

Il consent ou accepte, cède ou résilie tous baux et locations avec ou sans promesse de vente.

Il autorise toutes acquisitions, tous échanges de biens et droits immobiliers, ainsi que la vente de ceux qu'il juge inutiles, aux prix, charges et conditions qu'il jugera utiles.

Il fait toutes constructions et tous travaux, crée et installe toutes usines et tous établissements.

Il contracte tous emprunts, par voie d'ouverture de crédit ou autrement. Toutefois les emprunts sous forme de création d'obligations doivent être autorisés par l'assemblée générale des actionnaires.

Il consent toutes hypothèques, tous antissements délégations, cautionnements avals et autres garanties mobilières et immobilières sur les biens de la société.

Il fonde toutes sociétés tunisiennes et étrangères ou concourt à leur fondation; il fait à des sociétés constituées ou à constituer tous apports aux conditions qu'il juge convenables, il souscrit, achète et cède toutes actions, obligations, parts de fondateur, parts d'intérêts et tous droits quelconques il intéresse la société dans toutes participations et tous syndicats.

Il exerce toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant.

Il autorise aussi tous traités, transactions compromis, tous acquiescements et désistements, ainsi que toutes antériorités et subrogations avec ou sans garantie et toutes mains levées d'inscription, saisies, oppositions et autres droits avant ou après le paiement.

Il arrête les états de situations, les inventaires et les comptes qui doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires, il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour.

Il représente la société auprès de toutes les administrations notamment du Tribunal Immobilier et de la Conservation Foncière et peut déléguer à qui bon lui semble tous pouvoirs à cet effet.

ARTICLE 17. — Les actes concernant la société ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur tous banquiers, débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos acceptation ou acquits d'effets de commerce sont valablement signés soit par le Président Directeur Général, ou l'Administrateur en remplissant provisoirement les fonctions soit par le Directeur Général Adjoint, soit encore par tout fondé de pouvoirs spécial, agissant chacun dans la limite de leurs pouvoirs respectifs.

ARTICLE 18. — Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société; le conseil doit lui déléguer à cet effet tous les pouvoirs nécessaires.

Sur la proposition du Président le Conseil peut pour l'assister, lui adjoindre, soit un de ses membres, soit un mandataire choisi hors de son sein, qui prend le titre de Directeur Général Adjoint et dont les pouvoirs et la durée des fonctions sont fixés par le Conseil avec l'accord de son Président.

ARTICLE 23. — Assemblées Générales et Extraordinaires. Les convocations sont faites par un avis au Journal Officiel Tunisien.

ARTICLE 27. — Les délibérations de l'assemblée générale ou spéciale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé par les membres composant le bureau.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du Conseil ou par deux administrateurs.

Après la dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies et extraits sont signés par deux liquidateurs ou, le cas échéant, par le liquidateur unique.

ARTICLE 37. — L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre.

Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis le jour de constitution de la société jusqu'au 31 décembre 1959.

ARTICLE 38. — Sur l'excédent disponible (des bénéfices après le prélèvement de 5 % pour la réserve légale et des intérêts au taux de 5 % en faveur des actionnaires), l'assemblée générale ordinaire sur la proposition du Conseil d'Administration, a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenables de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être versées à un ou plusieurs fonds de réserves extraordinaires généraux ou spéciaux dont elle règle l'affectation ou l'emploi.

B. — Suivant acte établi par Monsieur le Receveur de l'Enregistrement, à Tunis, le 6 octobre 1958, Monsieur LELLOUCHE Moïse a déclaré :

1° que les quatre mille (4.000) actions de 1.000 francs de la société qui étaient à souscrire en numéraire, ont été entièrement souscrites par sept personnes;

2° et qu'il a été versé par chaque souscripteur la totalité du montant des actions par lui souscrites, soit au total quatre millions de francs.

Et il a représenté à l'appui de cette déclaration un état concernant les noms, prénoms, qualités et domiciles des souscripteurs, le nombre d'actions souscrites et le montant des versements effectués par chacun d'eux. Cette pièce, certifiée véritable, est demeurée annexée au dit acte.

G. — Du procès-verbal de l'unique assemblée constitutive du 23 octobre 1958, les actionnaires de la Société Tunisienne des Papiers et Cartons Transformés et Emballages Publicitaires, il résulte :

1° que celle-ci a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par Monsieur LELLOUCHE Moïse;

2° qu'elle a nommé comme administrateurs et pour une durée devant prendre fin à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui statuera sur les comptes du cinquième exercice social :

a) Monsieur LELLOUCHE Moïse, commerçant, demeurant à Tunis, 50, rue des Glacières;

b) Monsieur SARFATI Rolland, sans profession, demeurant à Tunis, 2, rue Bab Carthagène;

c) Monsieur SCHLAMA Elie, représentant de commerce, demeurant à Tunis, 40, rue Marcelin Berthelot.

Lesquels ont accepté les dites fonctions.

d) qu'elle a nommé comme commissaires aux comptes pour le premier exercice social :

1° Monsieur ATTAL Elias, directeur de banques, demeurant à Tunis, 3, rue Courteline;

2° Comme suppléant, Monsieur CHEMLA Mardochee, négociant, demeurant à Tunis, 29, avenue de Paris.

Lesquels ont accepté ces fonctions.

e) et qu'enfin elle a constaté la constitution définitive de la société et approuvé les statuts.

D. — Du procès-verbal de la première délibération du Conseil d'Administration tenue à l'issue de l'assemblée constitutive le 23 octobre 1958, il appert que le Conseil a nommé :

1° comme Président du Conseil d'Administration Directeur Général, Monsieur LELLOUCHE Moïse;

2° comme Directeur Général Adjoint, Monsieur SCHLAMA Elie.

Avec les pouvoirs énoncés au dit procès-verbal et pour une durée expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui connaîtra des comptes relatifs au premier exercice social.

Il a été déposé le trente octobre 1958, au greffe du Tribunal de Tunis, deux exemplaires des statuts de la société, deux exemplaires de l'acte de déclaration de souscription du 6 octobre 1958 et deux originaux de l'état de souscription et des versements y annexés et deux exemplaires du procès-verbal de l'assemblée constitutive du 23 octobre 1958.

Pour extrait et mention :

Le Conseil d'Administration.

N° 945.

AVIS DE GERANCE LIBRE

Monsieur Salem ben Younès El Barouni, propriétaire du fonds de commerce de four boulangerie, sis à Tunis, 4, rue des Oies, a donné en gérance libre, ledit fonds de commerce à Messieurs Salah ben Belgacem El Matmati et Mohamed ben Ahmed ben M'hamed El Matmati.

Pour extrait.

N° 946.

AVIS

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 28 octobre 1958, enregistré à Tunis, le 30 octobre 1958, vol. 698 I, case 536, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte, à la date du 5 novembre 1958, une société en nom collectif a été formée entre Monsieur BENSOUSSAN David et Monsieur FITOUSSI Judas, avant pour objet le commerce de maroquinerie, bibeoterie, articles de souvenir, parfums et dérivés, sous la raison et la signature sociales « BENSOUSSAN ET FITOUSSI », pour la durée d'une année, avec siège social à Bizerte, rue d'Espagne, et au capital social de trois cent mille francs.

La signature sociale appartiendra aux deux associés et tous engagements devront comporter la signature des deux associés.

N° 947.

D'un acte s. s. p. en date à Tunis, du 28 octobre 1958, enregistré dite ville, A. C. I, le 29 octobre 1958, vol. 698, série I, case 484, déposé en deux exemplaires au greffe du Tribunal de Tunis, le 30 octobre 1958, il résulte qu'une société à responsabilité limitée a été constituée entre M. BECHIR BEN MOHAMMED LAMOUCHE, dit AMOR, commerçant, demeurant à Menzel-Bou-Zelfa et M. CHADLY BEN AMOR MOKADEM, commerçant, demeurant à Tunis, 9, rue de Grenoble.

Cette société a pour objet la création et l'exploitation commerciale, industrielle et agricole d'un comptoir d'exportation de fruits, légumineux et denrées diverses, le conditionnement, l'exportation, l'importation de tous produits, la représentation de toutes marques de produits tunisiens et étrangers.

Cette société prend pour dénomination : « SOCIETE TUNISIENNE D'EXPORTATION L.M. » ou, en abrégé « TUNEXPORT L.M. ».

Le siège social est fixé à Beni-Khal-
led.

La durée est de dix années, renouvelable tacitement pour des périodes de même durée, sauf dénonciation avec un préavis de six mois au moins.

Le capital social est fixé à 3.000.000 de francs, divisé en 300 parts de 10.000 francs chacune de valeur nominale, attribuées à concurrence de 180 parts à M. Béchir ben Mohamed Lamouchi, dit Amor et de 120 parts à M. Chadly ben Amor Mokadem, en représentation de leurs apports respectifs en espèces.

La société sera gérée par M. Chadly ben Amor Mokadem, avec les pouvoirs les plus étendus et pour une durée illimitée.

Les bénéfices et les pertes seront répartis au prorata des parts.

Pour extrait :

Le gérant.

N° 948.

D'un P.V. en date à Tunis du 24 octobre 1958, enregistré dite ville A.C.I. le 25 octobre 1958, Vol. 698, Série. Ter, Case 156, déposé en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Tunis, le 29 octobre 1958, il résulte que M. NOLI Antoine a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société dite « SOCIETE D'EXPLOITATION DES CARRIERES DE LA MOHAMMEDIA » S.A. R.L. au capital de 1.000.000 de francs, dont le siège est à Tunis, 17 rue Lt Hédi Skik, que quitus lui a été consenti et que M. MEZZASALMA André demeure seul gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait :

Le Gérant.

N° 949.

D'un P.V. en date à Tunis du 16 octobre 1958, enregistré dite ville A.C.I. le 22 octobre 1958, Vol. 698, Série. Ter, Case 53, déposé en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Tunis, le 25 octobre 1958, il résulte que la société dite « L'EXPRESS-ROUTIERE » S.A.R.L. au capital de 1.000.000 de francs, dont le siège est à Tunis, 20 rue Hoche, a été dissoute par anticipation avec effets au 9 septembre 1958 et que M. CASA-

NOVA Gérald en a été nommé liquidateur avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait :
Le Liquidateur.

N° 950.

D'un P.V. en date à Tunis du 24 octobre 1958, enregistré dite v. l. A.C.I. le 25 octobre 1958, Vol. 698, Série. Ter. Case 157, déposé en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Tunis, le 29 octobre 1958, il résulte que M. NOLI Antoine a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la société dite : « SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES DE KHLEDIA » S.A.R.L. au capital de 2.010.000 francs, dont le siège est à Tunis, 17, rue Lt Hédi Skik, que quitus lui a été consenti et que M. MEZZASALMA André demeure seul gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

Pour extrait :
Le Gérant.

N° 951.

Etude de Maître KACEM BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne, Tunis.

VENTE

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

situé à Tunis, 18, rue Capitaine Madon, d'une superficie de 290 mètres carrés, objet du Titre Foncier « LOLA III », N° 53.642 et comprenant :

a) un rez-de-chaussée composé d'un vaste entrepôt de cave à vins comprenant un bureau, une soupenette, une cour avec w. c. à la turque et lavabos de toilette et douze cuves;

b) un premier étage composé de 5 pièces, salle de bains, cuisine et w. c.

Poursuivant : Maître Abderrahman DHAOUI, demeurant à Tunis, 4, rue

d'Angleterre, agissant en qualité de syndic de l'union des créanciers du règlement judiciaire de M. F. H. Zeitoun.

Date de l'adjudication : Le mardi 30 décembre 1958, à 9 heures du matin, à l'audience de la Chambre des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mise à prix : Cinq mille dinars, ci : 5.000 D. Outre les frais, droits et émoluments du syndic, soit de 1 % du prix.

N.B. — En cas d'absence d'enchérisseurs, le Tribunal procédera, séance tenante, à la baisse de la mise à prix et passera outre à la vente.

S'adresser :

1° Pour prendre communication du cahier des charges, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis.

2° Pour plus amples renseignements et visite de l'immeuble mis en vente, à l'Etude de Maître Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne, Tunis.

L'Huissier-Notaire poursuivant :
Kacem BOUCHRIHA.

N° 952.

Etude de Maître Kacem BOUCHRIHA, Huissier-Notaire, 10, rue d'Espagne, Tunis.

VENTE

AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

situé à Mégrine, au Nord et près de la route de Tunis à Sousse, d'une superficie de 8.000 mètres carrés, objet du T. F. « LE TITANE », n° 93.465, comprenant :

a) un rez-de-chaussée composé de : 1° une grande usine renfermant plusieurs fours, cuves et machines; 2° un hangar comportant un bassin en ciment et une grande citerne appartenant à ESSO; 3° un grand garage;

b) un premier étage composé de cinq pièces, quatre servant de bureaux et

une de laboratoire, un grand hall, des w. c. et un cabinet de toilette.

Les machines et tout le matériel se trouvant dans les lieux sont compris dans la vente.

Poursuivant : Maître Mathieu MARIANI, demeurant à Tunis, 38, rue d'Espagne, agissant en qualité de syndic de l'union des créanciers de la faillite : Société Africaine du Titane.

Date de l'adjudication : Le mardi 30 décembre 1958, à neuf heures du matin, à l'audience de la Chambre des Criées du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mise à prix : Onze mille dinars, ci : 11.000 dinars, outre les frais, droits et émoluments du syndic, soit le 1 % du prix.

N.B. — Faute d'enchérisseurs, le Tribunal procédera, séance tenante, à la baisse de la dite mise à prix et passera outre à la vente.

S'adresser :

Pour prendre communication du cahier des charges, au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, où il se trouve déposé.

Et pour plus amples renseignements et visite de l'immeuble mis en vente, à l'Etude de Maître Kacem Bouchriha, 10, rue d'Espagne, à Tunis.

L'Huissier-Notaire poursuivant :
Kacem BOUCHRIHA.

N° 953.

PREMIER AVIS

La copie bleue du titre foncier N° 45.489 « Arlette-Jeanne » a été égarée.

Prière à tout détenteur de la rapporter à Maître S. Belhassen, avocat à Tunis, 25, rue de la commission.

La présente insertion est faite en vue d'obtenir la délivrance d'une nouvelle copie bleue dudit titre.

N° 954.